

METAS DA SEMANA 22

**CARREIRAS AGU
AU | PF | PFN**

PRÉ-EDITAL

PANORAMA SEMANAL DE METAS

SEMANA 22				
META	DISCIPLINA	ASSUNTO	CONTROLE DA META	PERCENTUAL DE ACERTOS
148	Penal	Ilicitude (Compilado)	Pág. 3	
149	Penal	Culpabilidade e Imputabilidade (Compilado)	Pág. 10	
150	Constitucional	Poder Constituinte	Pág. 17	
	Revisão	Revisão de Direito Constitucional	Pág. 32	
151	Penal	Concurso de Pessoas (Compilado)	Pág. 33	
152	Penal	Extinção da Punibilidade (Compilado)	Pág. 40	
153	Constitucional	Teoria Geral dos Direitos e Garantias Fundamentais	Pág. 62	
154	Trabalho	Estabilidade, Garantia de Emprego e Aviso Prévio	Pág. 66	
	Revisão	Revisão de Direito do Trabalho	Pág. 86	

META 148

ILICITUDE

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 3. Ilícitude e Exclusão de ilícitude.

Na PF: 3 Exclusão de ilícitude.

Na PFN: 3. Exclusão de ilícitude.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o tema **ILICITUDE** pelo **COMPILADO DE DIREITO PENAL** do curso.
- Ler os seguintes artigos do Código Penal: 23 a 25.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PENAL
ASSUNTOS	4. ANTIJURIDICIDADE
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Conceito:

- A ilícitude, também denominada de **ANTI JURIDICIDADE**, corresponde ao segundo substrato do conceito analítico de crime. Por ilícitude (ou antijuridicidade) entende-se

como a conduta contrária ao ordenamento jurídico. É uma conduta típica não justificada.

ASPECTO FORMAL DA ILICITUDE	ASPECTO MATERIAL DA ILICITUDE
Contrariedade da conduta com o Direito	Lesão a um bem jurídico tutelado

b) Excludentes de Ilicitude:

- Se presente uma das causas relacionadas no art. 23 do Código Penal, está-se afastando um dos elementos do crime, que é a contrariedade da conduta ao direito.
- As causas excludentes de ilicitude previstas no art. 23 são:

CAUSAS EXCLUDENTES DE ILICITUDES
ESTADO DE NECESSIDADE
LEGÍTIMA DEFESA
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL

- Existem outras excludentes de ilicitudes, como as previstas na parte especial do Código Penal e as previstas em legislação extrapenal. Além disso, existe também uma excludente não prevista em lei chamada **CONSENTIMENTO DO OFENDIDO**, que consiste no desinteresse da vítima em fazer valer a proteção legal ao bem jurídico que lhe pertence.

b.1) Estado De Necessidade - Art. 23, Inc. I, E 24, do CP:

- A noção de estado de necessidade remete à ideia de sopesamento de bens diante de uma situação adversa.

ESTADO DE NECESSIDADE
- Prática de um FATO TÍPICO
- Sacrificando um bem jurídico
- Para salvar de perigo ATUAL e INEVITÁVEL direito PRÓPRIO ou de TERCEIRO ,

- Desde que outra conduta, nas circunstâncias concretas, não fosse razoavelmente exigível.

RISCO DE PEGADINHA:

Um dos requisitos do estado de necessidade é a existência de **PERIGO ATUAL**. Não se inclui, propositadamente, na lei, o **PERIGO IMINENTE**, visto ser uma situação futura, nem sempre fácil de ser verificada.

- Classificação quanto ao bem sacrificado:

ESTADO DE NECESSIDADE JUSTIFICANTE	ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE
Acontece quando se sacrifica bem menos valioso para salvar um bem de maior valor ou de igual valor. Exemplo: matar cão feroz do vizinho para salvar a vida de uma criança que brincava na rua. A teoria unitária é adotada pelo Código Penal. Para a referida teoria, todo estado de necessidade é justificante.	Acontece quando se sacrifica bem mais valioso para salvar um bem de menor valor, mas não lhe sendo possível exigir outro comportamento. Aplica-se a teoria da inexigibilidade de conduta adversa, excluindo a CULPABILIDADE e não a ILICITUDE.

- Vale destacar o caráter **SUBSIDIÁRIO** do estado de necessidade, que exige a inevitabilidade do perigo e a inevitabilidade da lesão.

- Não se pode alegar estado de necessidade a quem visa à proteção de bem juridicamente desprotegido. Exemplo: preservar carregamento de drogas.

b.2) Legítima Defesa - ART. 23 II E 25 CP:

- Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele **AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL ou IMINENTE**, a **direito seu** ou de **outrem** (art. 25 CP).

LEGÍTIMA DEFESA

- É a defesa necessária empreendida
- Para repelir **AGRESSÃO INJUSTA**, **ATUAL** ou **IMINENTE**
- Contra direito seu ou de outrem
- Usando, moderadamente, os meios necessários.

• **IMPORTANTE!** *Essa agressão é dolosa ou culposa?*

Embora haja divergência doutrinária, entende-se que, para caracterizar a situação de legítima defesa, a agressão deve ser dirigida, com **destinatário certo**, logo seu elemento subjetivo é sempre o **dolo**, não se admitindo a agressão injusta culposa.

• Um dos elementos da legítima defesa é a agressão, que pressupõe uma **CONDUTA HUMANA**. Não se admite legítima defesa contra animal ou coisa, que não são capazes de “agredir” alguém, mas apenas de atacar. Nesse caso, estaríamos em um caso de estado de necessidade. Porém, se o animal atacar servindo de **instrumento** para uma pessoa ferir a outra, a sua eliminação constituirá legítima defesa contra o ser humano, tendo em vista que o animal serviu apenas como uma “arma”.

• Na legítima defesa admite-se que agressão seja atual OU iminente.

• É possível legítima defesa contra pessoa jurídica.

• É possível legítima defesa sucessiva, hipótese em que alguém se defende do excesso de legítima defesa.

• É inadmissível legítima defesa contra provocação, insulto, ofensa ou desafio, já que tais condutas não são suficientes para gerar o requisito “agressão”.

• DIFERENÇAS ENTRES ESTADO DE NECESSIDADE E LEGÍTIMA DEFESA:

ESTADO DE NECESSIDADE

LEGÍTIMA DEFESA

Há conflito entre vários bens jurídicos diante de uma situação atual de perigo.	Há uma agressão a um bem jurídico.
O perigo decorre de fato humano, animal ou natural.	Trata-se de agressão humana injusta.
Pressupõe: PERIGO + ATUAL + SEM DESTINATÁRIO CERTO	Pressupõe: AGRESSÃO HUMANA + ATUAL/IMINENTE + INJUSTA + COM DESTINATÁRIO CERTO
Os interesses em conflito SÃO LEGÍTIMOS , o que possibilita o estado de necessidade contra estado de necessidade. Ex. dois naufragos lutando para pegar um salva-vidas.	Os interesses do agressor são ILEGÍTIMOS . Portanto, não é possível legítima defesa contra legítima defesa, já que a agressão é ilegítima.
É, como regra, uma AÇÃO .	É, como regra, uma REAÇÃO .
O agente do fato necessário, se possível, deve fugir da situação de perigo para salvar o bem ou interesse juridicamente tutelado (SUBSIDIARIEDADE)	O agredido não está obrigado a fugir, podendo enfrentar o agressor.

IMPORTANTE! O pacote anticrime adicionou o parágrafo único ao art. 25 do CP. Não é uma alteração que muda o cenário desse instituto. Na verdade, o próprio texto inicia com “observado os requisitos do *caput*”, ou seja, os requisitos elencados anteriormente, que permanecem o mesmo.

Na verdade, essa alteração legislativa foi mais para melhorar a compreensão da legítima defesa em relação aos agentes policiais e de segurança pública.

b.3) Estrito Cumprimento De Dever Legal (art. 23, III, 1ª parte, CP):

- O **AGENTE PÚBLICO**, no desempenho de suas atividades, não raras vezes, é obrigado, por lei, a violar um bem jurídico. Essa intervenção lesiva, dentro de limites aceitáveis, é justificada pelo estrito cumprimento do dever legal.

Um exemplo seria um juiz, na sentença, emitindo conceito desfavorável quando se reporta ao sentenciado. Nesse caso, o referido juiz não comete o crime de injúria, pois atua no estrito cumprimento do dever legal.

b.4) Exercício Regular De Direito - art. 23, III, 2ª parte, CP:

- Compreende condutas do CIDADÃO COMUM autorizadas pela existência de um **direito** definido em **lei** e condicionadas à regularidade do exercício desse direito.

Um exemplo é a realização da prisão em flagrante por qualquer do povo (art. 301 do CPP). A prática de esportes que podem causar lesão corporal, e até mesmo morte, também se insere nessa causa de justificação.

- Diferenças entre o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito:

ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL	EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
Agente público, <u>em regra</u> . Obs.: a maioria entende que o particular pode invocar essa discriminante.	Cidadão comum.
É compulsório, por ser um dever.	É uma faculdade, por ser um direito.

- **Ofendículos:** são aparatos preordenados para a defesa do patrimônio (Ex. cerca elétrica, vidros no muro, cão de guarda). Devem ser visíveis, sob pena de configurarem excesso.

NATUREZA JURÍDICA DOS OFENDÍCULOS
1ª corrente: Legítima defesa.
2ª corrente: Exercício regular de direito.
3ª corrente: Enquanto não acionado é exercício regular de direito. Quando acionado é instrumento de legítima defesa. <u>Essa corrente prevalece.</u>

b.5) Consentimento Do Ofendido:

- Trata-se de uma causa SUPRALEGAL de exclusão da ilicitude (não há previsão legal), que permite que o titular de um bem ou interesse protegido considerado **DISPONÍVEL** concorde, livremente, com a sua perda.

- O consentimento do ofendido também pode ser excludente de tipicidade, quando o dissentimento for elementar do crime; ou apenas um indiferente penal.

- **Requisitos:**

- O dissentimento (ou não consentimento), quando excludente de ilicitude, não pode integrar o tipo penal (elementar do tipo), pois o consentimento do ofendido excluiria a própria tipicidade.

- Ofendido deve ser o único titular.

- Ofendido capaz de consentir. Não pode ser representante no caso de menores ou incapazes.

- O consentimento deve ser moral e respeitar os bons costumes.

- O bem deve ser disponível.

- O consentimento deve ser expreso (doutrina tradicional), pouco importando a forma – para a doutrina moderna, o consentimento pode ser tácito.

- Ciência da situação de fato que autoriza a justificante.

- O consentimento deve ser prévio ou simultâneo à lesão ao bem jurídico.

c) Excesso Punível:

- Está relacionado com a **REAÇÃO MODERADA** e a **UTILIZAÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS**.

- Nas palavras de Nucci, quando o agente se exceder, deverá responder pelo excesso **DOLOSO OU CULPOSO**, como regra. Porém, pode ser **absolvido**, uma vez que o excesso seja considerado exculpante ou acidental, causas supralegais de exclusão da culpabilidade, baseadas na inexigibilidade de conduta diversa.

META 149

CULPABILIDADE E IMPUTABILIDADE

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 4. Culpabilidade e seus elementos. Exclusão da culpabilidade. Teorias da culpabilidade.

Na PF: 4 Imputabilidade penal.

Na PFN: 4. Imputabilidade penal.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o tema **CULPABILIDADE E IMPUTABILIDADE** pelo **COMPILADO DE DIREITO PENAL** do curso.
- Ler os seguintes artigos do [Código Penal](#): 26 a 28.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com.br, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PENAL
ASSUNTO	5. CULPABILIDADE
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Conceito de Culpabilidade:

- Culpabilidade é o juízo de reprovação pessoal que recai sobre o **autor de um fato típico e ilícito** que,

podendo se comportar conforme o direito, opta livremente por comportar contrário a ele.

b) Excludentes de Culpabilidade:

EXCLUDENTES DOS ELEMENTOS DA CULPABILIDADE		
IMPUTABILIDADE	POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE	EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA
- Doença mental - Desenvolvimento mental retardado - Desenvolvimento mental incompleto - Embriaguez acidental completa	- Erro de proibição inevitável (ou escusável)	- Coação moral irresistível - Obediência hierárquica à ordem não manifestamente ilegal

c) Conceito de Imputabilidade: É a capacidade de imputação, ou seja, possibilidade de se atribuir a alguém a responsabilidade pela prática de uma infração penal. O CP conceitua imputabilidade de forma negativa. Ou seja, diz apenas quem é inimputável.

d) Elementos da Imputabilidade:

INTELECTIVO: Diz respeito à integridade mental do indivíduo, capacidade de entendimento;

VOLITIVO: Refere-se ao domínio da vontade, ou seja, o agente controla e comanda seus impulsos relativos à compreensão do caráter ilícito do fato.

OBS.: Esses dois elementos devem coexistir para que o indivíduo seja considerado imputável.

e) Hipóteses de Afastamento da Imputabilidade:

São 3 as hipóteses que afasta a imputabilidade:

MENORIDADE (art. 27, caput);

**DOENÇA MENTAL OU DESENVOLVIMENTO MENTAL INCOMPLETO OU RETARDADO
(art. 26, caput);**

EMBRIAGUEZ COMPLETA ACIDENTAL (art. 28, § 1º).

f) Critérios para Aferição da Imputabilidade:

CRITÉRIO PSICOLÓGICO: é inimputável aquele que, ao tempo da conduta, não tinha capacidade de entendimento, em razão de anomalia psíquica.

CRITÉRIO BIOLÓGICO (ETIOLÓGICO): leva em consideração característica biológica para aferição da imputabilidade. Ex.: menoridade. Constatou a idade, é menor de 18 (dezoito) é inimputável, independente da aptidão de entendimento da conduta.

CRITÉRIO BIOPSIOLÓGICO: é inimputável aquele que, portador de doença mental (biológico), ao tempo da conduta, não tenha condições de entendimento (psicológico), em razão de anomalia psíquica. Ex.: doença mental. **ADOTADO NO BRASIL!**

g) Hipóteses de Inimputabilidade: Nos termos do Código Penal:

Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

• Vê-se, portanto, que o CP adota, **com regra**, o critério BIOPSIOLÓGICO, conquanto é inimputável aquele que, ao tempo da conduta, apresenta um problema mental e, em razão disso, não possui capacidade para entender o caráter ilícito do fato.

- ***O que é semi-imputabilidade?***

- Cuida-se da hipótese quando o agente não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito no momento da conduta típica ou de determinar-se de acordo com esse entendimento em virtude de:

PERTURBAÇÃO DE SAÚDE MENTAL;
DESENVOLVIMENTO MENTAL INCOMPLETO;
DESENVOLVIMENTO MENTAL RETARDADO.

Nesse caso, não se exclui a culpabilidade, mas sim há uma causa obrigatória de diminuição de pena: **de um a dois terços**.

- ***Existe exceção em relação à adoção do critério biopsicológico?***

SIM. De forma excepcional, o Brasil adota o critério biológico referente aos menores de 18 anos. Veja-se a redação do art. 27 do CP:

Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial.

Neste caso, o CP adotou o **critério biológico**. Portanto, é irrelevante se o agente tinha ou não capacidade de entendimento no momento da prática do fato típico. Menor de 18 anos é sempre inimputável, **MESMO SENDO CIVILMENTE CAPAZ**.

- ***A emancipação na esfera cível interfere na imputabilidade penal, em relação aos menores?***

NÃO. A emancipação na esfera cível não interfere na seara penal, em outros termos, caso um menor de 18 anos venha a ser emancipado continuará sendo considerado inimputável quanto aos aspectos da imputabilidade penal.

- ***A emoção e a paixão excluem a imputabilidade penal?***

De acordo com o art. 28, I do CP, a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal.

EMOÇÃO	PAIXÃO
- Estado súbito e passageiro.	- Sentimento crônico e duradouro.
- Pode interferir na pena (art. 121 §1º),	- Se a paixão for doentia, deve ser tratada nos moldes do art. 26 CP (inimputabilidade em razão de anomalia psíquica).

h) Embriaguez:

• Embriaguez accidental/fortuita:

- Por caso fortuito: o agente desconhece o caráter inebriante da substância;
- Por força maior: o agente se vê obrigado a ingerir a substância;

COMPLETA (art. 28 § 1º): retira a capacidade de entendimento e autodeterminação.

Exclui a imputabilidade pela aplicação da teoria da *actio libera in causa*. Assim, a embriaguez deve ser **completa e fortuita**;

INCOMPLETA (art. 28 § 2º): não retira totalmente a capacidade de entendimento e autodeterminação. **Reduz a pena.**

• Embriaguez não accidental:

Voluntária: o agente quer embriagar-se. Não há necessidade de haver vontade de praticar crime;

Culposa: há negligência, exagero na ingestão da substância

Completa: não exclui a imputabilidade.

Incompleta: também não exclui a imputabilidade.

• Embriaguez patológica (doentia):

Completa ou incompleta: tratada nos moldes do art. 26 do CP (inimputabilidade em razão de **ANOMALIA PSÍQUICA**). Talvez exclua a culpabilidade, e não será pela embriaguez e sim pela doença.

Embriaguez preordenada: A embriaguez é meio para a prática do crime. O agente se coloca, propositadamente, em estado de inconsciência para praticar o crime. **É AGRAVANTE DE PENA** (art. 61, inc. II do CP).

i) Potencial Consciência Da Ilcitude:

- A culpabilidade depende não apenas da capacidade de imputação do agente, mas também, **da potencial consciência da ilcitude por parte do autor do evento.**

j) Hipótese de Exclusão: Erro de Proibição (erro sobre a ilcitude do fato inevitável, invencível ou escusável)

- A causa de exclusão da potencial consciência da ilcitude é a hipótese de **ERRO DE PROIBIÇÃO** (art. 21 CP).

Erro sobre a ilcitude do fato

Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilcitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço.

Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilcitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência.

k) Exigibilidade De Conduta Diversa:

- Não é suficiente que o sujeito seja imputável e tenha cometido o fato com possibilidade de lhe conhecer o caráter ilícito para que surja a reprovação social. Além dos dois primeiros elementos, exige-se que nas circunstâncias de fato, tivesse possibilidade de realizar outra conduta, de acordo com o ordenamento jurídico.

l) Hipóteses de Exclusão:

Coação irresistível e obediência hierárquica

Art. 22 - Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem.

• **Coação Moral Irresistível (art. 22, primeira parte, CP):**

MORAL: tem a opção de optar por duas condutas, mas a vontade **NÃO É LIVRE**, e sim viciada. Ex.: Assaltantes pega o gerente do banco e sua família, e faz a coação moral: ou abre o cofre e pega o dinheiro ou os assaltantes matam sua família. Tem uma opção, mas viciada. **Importante!** Coação moral é diferente da coação física, esta, como vimos anteriormente, exclui a conduta humana penalmente relevante, não havendo fato típico, não há direito de opção ou de vontade. É um instrumento da conduta.

IRRESISTÍVEL: (coação resistível pode configurar atenuante de pena – art. 65 III, c, CP)

CONSEQUÊNCIAS: só é punível o autor da coação, que responderá pelo crime cometido pelo coagido, com a pena agravada (art. 62, II, CP), bem como por constrangimento ilegal (art. 146 do CP) ou por tortura (art. 1º, I, b da Lei de Tortura), caso o constrangimento tenha causado ao coagido sofrimento físico ou mental.

• **Obediência hierárquica (art. 22, segunda parte, CP):**

- **Ordem de superior hierárquico:** é a manifestação de vontade do titular de uma função pública a um funcionário que lhe é subordinado. A ordem deve ser **CONCRETA** e **INDIVIDUALIZADA**.

- **NÃO ABRANGE A SUPERIORIDADE FORA DA FUNÇÃO PÚBLICA.**

- Ordem **NÃO** manifestamente ilegal

- **Consequências:** só é punível o autor da ordem.

META 150

PODER CONSTITUINTE

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 9. Poder constituinte.

Na PF: 7 Poder constituinte.

Na PFN: 2. Constituição: (...) Poder constituinte: conceito, natureza, classificações, titularidade, características, limites. Permanência e mudança constitucional: reforma, revisão e emendas; fatores de permanência e de mudança; estabilidade e longevidade constitucional.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler **PODER CONSTITUINTE** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler o artigo 60 da [Constituição Federal](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **25 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO CONSTITUCIONAL
ASSUNTO	1.3 PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO, DERIVADO E DECORRENTE - REFORMA (EMENDAS E REVISÃO) E MUTAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Poder Constituinte:

- **Conceito:** poder constituinte é o poder de **estabelecer, modificar** ou **complementar** uma Constituição.
- **Titularidade do Poder Constituinte:** A doutrina moderna diz que o titular é o **POVO**. Seguindo a tendência moderna, dispõe o Parágrafo Único do art. 1º da Constituição Federal: “*todo o poder emana do povo...*”. A expressão **POVO** corresponde ao conjunto de indivíduos ligados a um Estado por um vínculo jurídico, a nacionalidade. Nos termos do art. 12 da CF, são os brasileiros natos e naturalizados. A doutrina clássica de Sieyès atribuía a titularidade à **NAÇÃO**.
- A titularidade do Poder Constituinte não se confunde com o seu exercício. Embora a titularidade seja do **POVO**, seu exercício se dá por meio de **REPRESENTANTES**.
- De forma legítima, esses representantes podem estabelecer uma nova ordem constitucional, por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte (Poder Constituinte Originário), ou modificar uma Constituição já existente (Poder Constituinte Derivado Reformador).
- De forma ilegítima, por meio de uma ruptura política, a inovação da ordem constitucional pode advir de grupos sem aceite popular. É o que se chama de **PODER CONSTITUINTE USURPADO OU OUTORGA CONSTITUCIONAL**.
- Além disso, a Assembleia Nacional Constituinte pode ser legitimamente constituída e, ainda assim, fugir dos limites impostos pelo **POVO** quando da sua convocação. É o que se chama de **BOOTSTRAPPING**.
- **Hiato Constitucional:** é uma expressão de Ivo Dantas. Segundo o autor, o hiato constitucional, também chamado de *revolução*, é o choque entre a Constituição e a

realidade social. O **hiato constitucional ou revolução** pode abrir espaço para a ocorrência de quatro fenômenos. São eles:

1) Assembleia Nacional Constituinte: sua convocação objetiva a instauração de nova ordem constitucional de modo legítimo e democrático.

2) Hiato Autoritário: é a tentativa de suprir o *hiato constitucional* com a produção de textos ilegítimos, autoritários e sem legitimidade.

3) Reforma Constitucional: é a manifestação formal do Poder Constituinte Reformador para modificar a Constituição, adaptando-a às novas necessidades sociais.

4) Mutação Constitucional: é a modificação informal da Constituição. Mantém-se o texto constitucional, mas altera-se o seu sentido interpretativo.

b) Espécies de Poder Constituinte:

- O Poder Constituinte pode ser Originário, Derivado, Difuso ou Supranacional. Veja abaixo a classificação:



b.1) Poder Constituinte Originário:

• **Conceito:** é o poder de inaugurar uma nova ordem constitucional. **Após o estabelecimento da Constituição o Poder Constituinte não se exaure.** Isso porque o Poder Constituinte Originário existe em **estado de latência** durante todo o tempo de existência da manifestação estatal ao qual corresponder.

• **Poder de fato ou de direito?** É poder de fato, poder político, pois representa uma energia ou força social. Tem natureza pré-jurídica, uma vez que a ordem jurídica começa com o poder constituinte originário e não antes dele.

• **Natureza do Poder Constituinte Originário:**

JUSPOSITIVISTAS	JUSNATURALISTAS
Segundo os juspositivistas, não existe forma de direito além daquelas admitidas pela ordem jurídica. Logo, o Poder Constituinte Originário é poder de fato que se impõe por consenso popular ou pela força, inaugurando nova ordem jurídica. É a posição adotada pelo Brasil , segundo o STF (ADI/MC 2.356).	Segundo os jusnaturalistas, o Poder Constituinte Originário advém de uma base normativa anterior, qual seja, o direito natural, que é superior hierarquicamente ao poder constituinte. Os adeptos reconhecem no Poder Constituinte a natureza extrajurídica, já que o Direito não seria composto apenas de normas escritas.

• **Características do Poder Constituinte Originário:**

I) INICIAL: O poder constituinte originário inaugura a ordem jurídica.
II) AUTÔNOMO: não convive com nenhum outro poder que tenha a mesma hierarquia.
III) INCONDICIONADO: não se sujeita a nenhuma outra norma jurídica.
IV) ILIMITADO: O poder constituinte originário não sofre nenhum limite, muito menos imposto pela ordem jurídica anterior. Embora seja ilimitado juridicamente, há discussões doutrinárias sobre os limites materiais (ver o quadro verde anterior que fala dos Juspositivistas).
V) PERMANENTE: Pode se manifestar a qualquer tempo. Não se esgota quando da edição de uma Constituição.

RISCO DE PEGADINHA: *Nova ordem constitucional e as relações jurídicas constituídas sob a égide da ordem jurídica anterior.*

- É **inadmissível a invocação do direito adquirido ou da coisa julgada** contra determinação contida em eventual nova Constituição Federal elaborada por poder constituinte originário.
- **Em regra, incide a retroatividade mínima**, segundo o STF. Nada impede que haja retroatividade média ou máxima. Todavia, a única retroatividade automática é a mínima.

d) Poder Constituinte Derivado:

- **Conceito:** é o poder de alterar e complementar a Constituição. É poder constituído, ou seja, é criado e instituído pelo Poder Constituinte Originário. Por esse motivo, é, do ponto de vista jurídico, **LIMITADO E CONDICIONADO** aos parâmetros impostos pelo Poder Constituinte Originário.

• **Características do Poder Constituinte Derivado:**

I) SECUNDÁRIO: Isso porque deriva do Poder Constituinte Originário.

II) CONDICIONADO E LIMITADO: Uma vez que fica condicionado aos parâmetros e limites impostos pelo Poder Constituinte Originário.

- **Espécies de Poder Constituinte Derivado:** Reformador, Decorrente e Revisor.

e) Poder Constituinte Derivado Reformador:

- **Conceito:** é o Poder Constituinte que altera formalmente o texto da Constituição. Como Poder Constituinte Derivado, ele tem limitações impostas pelo Poder Constituinte Originário, quais sejam:

→ **TEMPORAL:** É a limitação de reforma por determinado tempo. A CF/88 não previu qualquer tipo de limitação temporal para o PCD Reformador. Todavia, previu o limite temporal para o PCD Revisor, vide artigo 3º do ADCT:

Art. 3º A revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral.

→ **CIRCUNSTANCIAL:** Limita a modificação da CF em períodos de crise institucional, tais como o estado de sítio, de defesa e de intervenção federal.

Art. 60, § 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

RISCO DE PEGADINHA: As bancas costumam trocar o termo **CIRCUNSTANCIAL** com **TEMPORAL**.

→ **FORMAL OU PROCEDIMENTAL:** São as normas do processo legislativo a serem obedecidas para a modificação e alteração da CF.

Iniciativa:

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

- I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
- II - do Presidente da República;
- III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

Procedimento de aprovação:

Art. 60, § 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

Promulgação:

Art. 60, § 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.

Repropositura de PEC rejeitada:

Art. 60, § 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

RISCO DE PEGADINHA: A regra da irrepitibilidade e as espécies legislativas:

1. Emenda Constitucional: irrepitibilidade absoluta

Art. 60, § 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

2. Medida Provisória: irrepitibilidade absoluta

Art. 62, § 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.

3. Leis: irrepitibilidade relativa

Art. 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.

→ **MATERIAL:** São matérias subtraídas da atuação do PCD Reformador. São as chamadas cláusulas pétreas. A doutrina brasileira admite a existência de limitações materiais explícitas e implícitas. As limitações materiais explícitas são:

Art. 60, § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

- I - a forma federativa de Estado;
- II - o voto direto, secreto, universal e periódico;
- III - a separação dos Poderes;
- IV - os direitos e garantias individuais.

- A expressão “tendente a abolir” protege o núcleo essencial desses assuntos e não o texto literal consagrado na CF.

- São cláusulas pétreas os direitos e garantias individuais estabelecidos pelo Poder Constituinte Originário. No caso de o Poder Constituinte Derivado Reformador aumentar o rol de direitos e garantias individuais, os novos direitos e garantias não se tornam cláusulas pétreas.

- As limitações materiais implícitas são, por exemplo, a impossibilidade de alteração da titularidade do PCD Reformador e do procedimento previsto para reforma.

→ **LÓGICA:** Há doutrina que defende que as limitações materiais implícitas exemplificadas acima são limitações lógicas.

f) Poder Constituinte Derivado Decorrente: é o poder constituinte derivado que se manifesta quando da elaboração das Constituições Estaduais (institucionalizador) e quando da modificação (modificador) dessas Constituições Estaduais.

- Sendo assim, o poder constituinte derivado decorrente consiste na possibilidade que os Estados-Membros têm, em virtude de sua autonomia político-administrativa, de se auto-organizarem por meio das respectivas constituições estaduais, sempre respeitando as regras estabelecidas pela CF.

- Como dito, o Poder Constituinte Derivado Decorrente deve obedecer às limitações da Constituição Federal. Isso não quer dizer que, na criação da Constituição Estadual, determinados dispositivos da CF tenham que ser necessariamente reproduzidos na CE.

- Tendo em vista que o PCD Decorrente é apenas autônomo e não soberano, ele deve obedecer a princípios constitucionais estipulados pelo PCO, que são as **NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA**, tais como:

→ **PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS SENSÍVEIS:** São os previstos no art. 34, VII, da CF, *in verbis*:

Art. 34, VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:

- a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;
- b) direitos da pessoa humana;
- c) autonomia municipal;
- d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta.
- e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

→ **PRINCÍPIOS ESTABELECIDOS:** São aqueles que limitam a autonomia estadual, segundo a regra de que aos Estados-Membros se reservam os poderes que não lhes sejam vedados.

→ **PRINCÍPIOS EXTENSÍVEIS:** São normas que regulamentam a organização da União, mas que, por simetria, devem ser observadas pelos Estados.

• **Lei Orgânica Municipal deriva do Poder Constituinte Derivado Decorrente?** Não. Para ser Poder Constituinte Derivado Decorrente, é necessário encontrar seu fundamento direto da Constituição Federal. Ocorre que os Municípios, ao elaborarem sua própria Lei Orgânica, submetem-se a duas órbitas legislativas, a da CF e Constituições Estaduais. Desse modo, não é correto dizer que as Leis Orgânicas dos Municípios são obras do PCD Decorrente.

• **E a Lei Orgânica do Distrito Federal deriva do Poder Constituinte Derivado Decorrente?** Sim. O Distrito Federal está bem mais próximo da arquitetura constitucional dos Estados do que dos Municípios. Nesse passo, a única órbita legislativa ao qual a Lei Orgânica do DF deve obediência é a da Constituição Federal. Desse modo, pode-se dizer que a Lei Orgânica do DF é obra do PCD Decorrente.

- **E a regulamentação sobre Territórios deriva do Poder Constituinte Derivado Decorrente?** Não. Os Territórios sequer têm autonomia federativa.

RISCO DE PEGADINHA:

1. Prevalece, na doutrina e na jurisprudência, que, para emendar a Constituição Federal, não precisa se respeitar a iniciativa privativa do Poder Executivo. Precedente: Info 826.

2. Todavia, **para emendar a Constituição Estadual**, é necessário obedecer às matérias que estão afetas à iniciativa privativa do Chefe do Executivo. Veja:

É inconstitucional emenda constitucional que insira na Constituição estadual dispositivo determinando a revisão automática da remuneração de servidores públicos estaduais. Isso porque tal matéria é prevista no art. 61, § 1º, II, “c”, da CF/88 como sendo de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Precedente: Info 774 do STF.

3. **E as normas originárias da Constituição Estadual?** O entendimento tradicional do STF dizia que o Poder Constituinte Derivado Decorrente tinha que observar as regras constitucionais de iniciativa privativa para as normas originárias da Constituição Estadual. Todavia, posições mais recentes do STF demonstram a mudança de posição. Precedente: Info 768 do STF.

g) Poder Constituinte Derivado Revisor: é conhecido também como poder anômalo de revisão. É estabelecido pelo próprio Poder Constituinte Originário. No Brasil, esse poder teve o intuito de adaptar a Constituição à realidade social. **Exemplo:** o artigo 3º dos ADCT estabeleceu uma revisão à Constituição de 1988 a ser realizada 5 (*cinco*) anos após a sua promulgação:

Art. 3º A revisão constitucional será realizada após **CINCO ANOS**, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da **MAIORIA ABSOLUTA** dos membros do **CONGRESSO NACIONAL, EM SESSÃO UNICAMERAL.**

h) Poder Constituinte Difuso: é o mesmo que mutação constitucional, que é um poder de fato apto a promover a alteração informal da norma constitucional. Modifica-se a interpretação da norma sem alterar seu texto. Isso ocorre porque diversas normas constitucionais são polissêmicas (vários sentidos).

Naturalmente, a mutação e a nova interpretação não podem macular os princípios estruturantes da Constituição, sob pena de se caracterizar a *mutação inconstitucional*.

i) Poder Constituinte Supracional: Trata-se ainda de uma criação doutrinária que tenta explicar o fortalecimento do Direito Comunitário e a interação de diversas Constituições. Dessa forma, abandona-se o Constitucionalismo de cada Estado para estudar o transconstitucionalismo (Marcelo Neves) ou interconstitucionalismo (Canotilho).

j) Nova Constituição e Ordem Jurídica Anterior:

• **RECEPÇÃO:** É certo que a Constituição inaugura uma nova ordem jurídica. Entretanto, as normas infraconstitucionais previamente existentes e compatíveis materialmente com a nova ordem constitucional sofrem o fenômeno da **recepção**. No fenômeno da recepção, só se analisa a compatibilidade material perante a nova Constituição. Se determinado ato normativo for incompatível do ponto de vista formal, ele é recebido com nova roupagem.

RISCO DE PEGADINHA:

1. No fenômeno da recepção das normas constitucionais, só se analisa a compatibilidade material perante a nova Constituição. Dessa forma, se determinado ato normativo for incompatível do ponto de vista formal com a nova Constituição, ele é recebido com nova roupagem.

Observe que: Se uma norma anterior à nova Constituição for incompatível do ponto de vista formal ou material com a CF revogada, ela não poderá ser recepcionada pela nova ordem Constituição com nova roupagem. Isso porque a lei nasceu inconstitucional. Veja:

- Constituição antiga exige lei complementar para matéria X. Matéria X é regulamentada por lei complementar.

Constituição nova não exige lei complementar para matéria X. Tal lei pode ser recebida com nova roupagem: lei ordinária.

- Constituição antiga exige lei complementar para matéria X. Matéria X é regulamentada por lei ordinária. Constituição nova não exige lei complementar para matéria X. Tal lei não pode ser recebida com nova roupagem, porque ela é inconstitucional de acordo com o parâmetro da Constituição antiga.

2. NÃO EXISTE INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. A inconstitucionalidade é um vício de nascimento da norma. Assim, uma norma anterior à constituição jamais poderá ser julgada inconstitucional. Ela será recepcionada ou não recepcionada.

O Informativo 874 do STF, que tratou do julgamento do amianto, não utilizou a acepção tradicional de inconstitucionalidade superveniente. Em verdade, chamou assim uma norma que sofreu processo de inconstitucionalização.

- **DESCONSTITUCIONALIZAÇÃO:** Trata-se do fenômeno pelo qual as normas da Constituição anterior, desde que compatíveis com a nova ordem, permanecem em vigor, mas com o status de lei infraconstitucional.

- **REPRISTINAÇÃO:** Em regra, não se adota a repristinação constitucional, a não ser que haja previsão expressa nesse sentido. O Poder Constituinte Originário pode prever a repristinação? Sim, é totalmente possível. Todavia, a CF/88 não conta com tal previsão.

RISCO DE PEGADINHA: Não confunda repristinação constitucional com os efeitos repristinatórios derivados do controle de constitucionalidade.

k) Outros temas:

- **TEORIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS INCONSTITUCIONAIS:** A teoria baseia-se no fato de que a fonte de legitimação de qualquer Constituição é um Direito Suprapositivo. Sendo assim, após a elaboração de uma Constituição haveria normas

adequadas ao Direito Suprapositivo e normas não adequadas. Seriam, respectivamente, normas constitucionais fortes e normas constitucionais fracas. Por essa razão, as normas constitucionais fracas poderiam se revelar inconstitucionais. A tese é de Otto Bachof e cria uma verdadeira hierarquia entre normas constitucionais. O STF não admite a teoria no Brasil.

- **TEORIA DA DUPLA REFORMA OU REFORMA EM DOIS TEMPOS:** É a teoria segundo a qual as limitações impostas pelo Poder Constituinte Originário não são absolutas. Logo, o PCD Reformador pode apagar ou modificar as limitações a si impostas. Após isso, ficaria livre para alterar as normas protegidas pelo PCO. Ex: Uma EC retira os direitos e garantias individuais da condição de cláusula pétrea. Após isso, nova EC prevê a possibilidade de pena de morte. Tal teoria é bem minoritária no Brasil.

- **TEORIA DO PARADOXO DA ONIPOTÊNCIA:** “O paradoxo da onipotência. Mesmo o constituinte originário não pode ditar normas jurídicas inalteráveis ao arbítrio de si próprio. Por outras palavras, se o poder constituinte é considerado juridicamente ilimitado (onipotente), uma disposição constitucional feita por ele poderia regular qualquer aspecto jurídico, no âmbito do sistema jurídico a que lhe correspondesse, incluindo ela mesma. Mas se assim fosse, o constituinte originário poderia tornar alguma parte da constituição imodificável até por ele próprio? A resposta é logicamente negativa. Por isso, ainda que rejeitada a ideia de que ele esteja vinculado ao direito natural, é de se desmistificar a tese segundo a qual o constituinte originário não se sujeita a limites jurídicos.” (Juliano Taveira e Olavo Ferreira – Sinopse de Direito Constitucional).

- **VACATIO CONSTITUTIONIS:** É o período entre a publicação de uma Constituição e o início de sua vigência. Ela só existe se for obra do próprio Poder Constituinte Originário.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- As Constituições estaduais não podem ampliar a excepcionalidade admitida pelo art. 22 do ADCT da CF/88. O art. 22 do ADCT criou, de modo excepcional, uma forma

derivada de investidura em cargo público. Trata-se de uma exceção à regra geral do concurso público e, portanto, não pode ser ampliada pelo constituinte estadual. Precedente: ADI 5011, julgado em 08/06/2020 (Info 984 do STF).

- A eficácia das regras jurídicas produzidas pelo poder constituinte (redundantemente chamado de "originário") não está sujeita a nenhuma limitação normativa, seja de ordem material, seja formal, porque provém do exercício de um poder de fato ou suprapositivo. Já as normas produzidas pelo poder reformador, essas têm sua validade e eficácia condicionadas à legitimação que recebam da ordem constitucional. Daí a necessária obediência das emendas constitucionais às chamadas cláusulas pétreas. Precedente: ADI 2.356 MC.

- Processo de reforma da Constituição estadual. Necessária observância dos requisitos estabelecidos na CF (art. 60, § 1º a § 5º). Impossibilidade constitucional de o Estado-membro, em divergência com o modelo inscrito na Lei Fundamental da República, condicionar a reforma da Constituição estadual à aprovação da respectiva proposta por 4/5 da totalidade dos membros integrantes da Assembleia Legislativa. Exigência que virtualmente esteriliza o exercício da função reformadora pelo Poder Legislativo local (...). Precedente: ADI 486.

- É inconstitucional emenda constitucional que insira na Constituição estadual dispositivo determinando a revisão automática da remuneração de servidores públicos estaduais. Isso porque tal matéria é prevista no art. 61, § 1º, II, "c", da CF/88 como sendo de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Precedente: Info 774 do STF.

- As normas originárias da Constituição estadual não estão limitadas ao art. 61, § 1º, da CF/88. Precedente: Info 768 do STF.

- É possível que emenda à Constituição Federal proposta por iniciativa parlamentar trate sobre as matérias previstas no art. 61, § 1º da CF/88. As regras de reserva de

iniciativa fixadas no art. 61, § 1º da CF/88 não são aplicáveis ao processo de emenda à Constituição Federal, que é disciplinado em seu art. 60. Precedente: Info 826 do STF.

- Ainda que não haja previsão na Constituição Federal, emenda à Constituição Estadual pode ser feita por iniciativa popular no caso de o Poder Constituinte Decorrente assim tiver previsto Precedente: Info 921 do STF.
- As normas de reprodução obrigatória dos estados não precisam estar expressamente previstas em suas constituições. A reprodução pode ocorrer, seja pela repetição textual do texto federal, seja pelo silêncio dos constituintes locais – afinal, se sua absorção é compulsória, não há qualquer discricionariedade na sua incorporação pelo ordenamento local. Precedente: Rcl 17954 AgR/PR.

META 150

REVISÃO: DIREITO CONSTITUCIONAL

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 1	Poder Executivo; Poder Judiciário.
SEMANA 2	Poder Legislativo: Processo Legislativo; Poder Legislativo: Órgãos e Tribunais de Contas; Funções Essenciais à Justiça.
SEMANA 7	Controle de Constitucionalidade.
SEMANA 10	Organização Política do Estado.
SEMANA 19	Teoria da Constituição e Constitucionalismo; Constituição, Classificação, Elementos e Hermenêutica Constitucional.
SEMANA 22	Poder Constituinte.

Como revisar?

- A revisão focará nos temas da **SEMANA 19**.
- Resolva, pelo menos, **25 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.

META 151

CONCURSO DE PESSOAS

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 5. Concurso de pessoas e teorias.

Na PF: 5 Concurso de pessoas.

Na PFN: -

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **CONCURSO DE PESSOAS** pelo **COMPILADO DE DIREITO PENAL** do curso.
- Ler os seguintes artigos do [Código Penal](#): 29 a 31.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PENAL
ASSUNTO	6. CONCURSO DE PESSOAS
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Conceito: ocorre quando duas ou mais pessoas concorrem para a prática de uma mesma infração penal. Essa colaboração recíproca pode ocorrer tanto nos casos em que são vários os autores como naqueles em que existem autores e partícipes.

b) Teorias do Concurso de Pessoas:

TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA
TEORIA DUALISTA
TEORIA PLURALÍSTICA

- A **TEORIA MONISTA**, também conhecida como unitária, preceitua que todos os **PARTICIPANTES** (autores ou partícipes) de uma infração penal responderão pelo mesmo crime, isto é, o crime é único. Haveria, assim, uma pluralidade de agentes e unidade de crimes.
- Já a **TEORIA DUALISTA** estabelece que haveria um crime único entre os autores da infração penal e um crime único entre os partícipes. Há, portanto, uma distinção entre o crime praticado pelos autores daquele cometido pelos partícipes. Haveria, assim, uma pluralidade de agentes e uma dualidade de crimes.
- Por fim, para a **TEORIA PLURALÍSTICA** haverá tantas infrações quantos forem o número de autores e partícipes. Existe, assim, uma pluralidade de agentes e uma pluralidade de crimes.

Qual foi a teoria adotada pelo código Penal brasileiro?

A teoria adotada por nosso Código Penal foi a **monista**.

De acordo com o professor Damásio, “apesar de o nosso Código Penal ter adotado a teoria monista ou unitária, existem **exceções pluralísticas** a essa regra. É o caso, por exemplo: do crime de corrupção ativa (art. 333 do CP) e passiva (art. 317 do CP); do falso testemunho (art. 342 do CP) e corrupção de testemunha (art. 343 do CP); o crime de aborto cometido pela gestante (art. 124 do CP) e aquele cometido por terceiro com o consentimento da gestante (art. 126 do CP); dentre outros”.

c) Requisitos:

I) PLURALIDADE DE AGENTES E DE CONDUTAS: a existência de dois ou mais agentes, que desempenham funções relevantes, é um dos requisitos para que ocorra o concurso de agentes.

Na contagem dos agentes, inclui-se o menor de 18 anos de idade?

Sim, conforme entendem tanto o STF (HC 110425) quanto o STJ (HC 150.853).

Vale lembrar:

- **CRIMES UNISSUBJETIVOS, UNILATERAIS OU DE CONCURSO EVENTUAL:** são crimes normalmente cometidos por uma única pessoa, mas admitem o concurso. Exemplo: homicídio.

- **CRIMES PLURISSUBJETIVOS, PLURILATERAIS OU DE CONCURSO NECESSÁRIO:** são aqueles em que o tipo penal reclama a pluralidade de agentes, já que não podem ser praticados por uma única pessoa. Exemplo: associação criminosa., já que o tipo legal exige três ou mais pessoas.

- **CRIMES ACIDENTALMENTE COLETIVOS OU EVENTUALMENTE COLETIVOS:** podem ser praticados por uma única pessoa, mas a pluralidade de agentes faz surgir uma modalidade mais grave do delito, seja uma qualificadora seja uma causa de aumento da pena. Exemplo: furto qualificado.

• O concurso de pessoas disposto nos artigos 29 a 31 só se aplica aos **CRIMES UNISSUBJETIVOS**. Nos outros dois tipos de crime o que ocorre é um concurso aparente de pessoas.

II) RELEVÂNCIA CAUSAL DAS CONDUTAS: Além da pluralidade de agentes e de condutas, as ações praticadas pelos agentes devem ter alguma relevância causal, ou seja, uma relação de causa e efeito entre cada conduta com o resultado, segundo a teoria da equivalência dos antecedentes causais.

III) LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES: É mister que os agentes estejam conscientes de que estão reunidos para a prática de alguma infração penal, sendo

despiciendo o ajuste prévio, mas tendo que ocorrer o vínculo psicológico para o cometimento do crime.

IV) IDENTIDADE DE INFRAÇÃO PENAL: Para que se configure o concurso de pessoas, os agentes devem estar reunidos para a prática de um mesmo evento.

d) Coautoria:

- Teorias para definir quem é o autor no direito penal:

TEORIA SUBJETIVA OU UNITÁRIA	TEORIA EXTENSIVA	TEORIA OBJETIVA OU DUALISTA
Os defensores dessa teoria não diferenciam autor de partícipe, ou seja, autor é aquele que de QUALQUER FORMA contribuiu para o resultado.	Também não diferencia o autor do partícipe, todavia admite a diminuição de pena nos casos em que a autoria é menos importante para o resultado.	Apresenta uma clara diferenciação entre o autor e o partícipe.

- A teoria objetiva ou dualista subdivide-se em:

TEORIA OBJETIVO-FORMAL OU RESTRITIVA	TEORIA OBJETIVO-MATERIAL	TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO
Segundo esta teoria, AUTOR é quem realiza o núcleo do tipo enquanto o PARTÍCIPE é quem de qualquer modo colabora para a conduta típica . Nesta teoria o autor intelectual, ou seja, aquele que planeja a conduta criminosa é PARTÍCIPE , pois	Para esta teoria, AUTOR é aquele que contribui fundamentalmente para a ocorrência do resultado , ou seja, aquele que presta a contribuição mais importante para a ocorrência do crime. Diferentemente, o PARTÍCIPE é aquele que atua de forma menos	Essa teoria foi criada por Hans Welzel e procura ocupar uma posição intermediária entre a teoria subjetiva e a objetiva. Segundo ela, AUTOR é quem possui controle sobre o domínio do fato . Podemos dizer que segundo a teoria do

não executa o núcleo do tipo penal.	relevante. Perceba que segundo esta teoria, não necessariamente para ser autor é necessário realizar o núcleo do tipo.	domínio fato considera-se autor: AQUELE QUE PRATICA O NÚCLEO DO TIPO; O AUTOR INTELECTUAL; O AUTOR MEDIATO; OS CO-AUTORES. Segundo essa teoria, também é admissível a figura dos PARTÍCIPIES que, neste caso, seriam aqueles que além de não praticar o núcleo do tipo, também não detém o domínio sobre o fato. Faz-se necessário ressaltar que esta teoria só tem aplicabilidade nos crimes dolosos, pois não há como se admitir domínio do fato no caso de delitos culposos.
---	--	---

e) Autoria Mediata:

- Considera-se autor mediato (sujeito de trás) aquele que utiliza uma pessoa, que atua sem dolo ou de forma não culpável (*innocentagent*), como **instrumento para a execução do fato**. Embora próximo do conceito de partícipe, com ele não se confunde.

- Autor Mediato X Partícipe:

AUTOR MEDIATO	PARTÍCIPE
Sua conduta é principal	Sua conduta é acessória
Detém o domínio do fato	Não detém o domínio do fato

- A autoria mediata pode resultar de várias situações, tais como:

INIMPUTABILIDADE DO EXECUTOR: o agente (autor mediato) utiliza-se de inimputável para executar o delito.

COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL: o agente (autor mediato) constrange (vis relativa) outrem (coagido) a executar o fato criminoso. O coagido é isento de pena (art. 22), mas o agente que se utilizou do inculpável responderá pelo crime (autor mediato).

OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA: o superior hierárquico (autor mediato) emite uma ordem, não manifestamente ilegal, e o inferior a cumpre, praticando um fato típico e ilícito. Só responde o autor da ordem (art. 22).

ERRO DE PROIBIÇÃO INEVITÁVEL: o agente (autor mediato) utiliza-se de outrem para praticar o fato típico e ilícito, mas que não possui a consciência da ilicitude, nem lhe era possível atingi-la nas circunstâncias.

ERRO DE TIPO INEVITÁVEL PROVOCADO POR TERCEIRO: o agente (autor mediato) utiliza uma pessoa (que atua sem dolo ou para praticar o fato considerado crime. Ex.: o médico utiliza a enfermeira para aplicar o veneno e matar a vítima. O médico responderá por homicídio doloso e a enfermeira não responderá pelo delito, eis que não agiu com dolo ou culpa.

ERRO DE TIPO EVITÁVEL PROVOCADO POR TERCEIRO: o agente (autor mediato) utiliza uma pessoa (que atua por culpa) para praticar o fato considerado crime. No exemplo do médico que entrega para enfermeira seringa contendo suposta medicação, o médico, no caso do homicídio, responde na forma dolosa; a enfermeira, culposa.

AÇÃO JUSTIFICADA DO EXECUTOR: o autor mediato provoca uma situação em que o executor praticará um fato típico, porém acobertado por uma causa de exclusão da ilicitude;

AUTORIA DE ESCRITÓRIO OU APARATOS ORGANIZADOS DE PODER: o agente utiliza

de pessoa que atua dentro de uma estrutura de poder. Conforme Zaffaroni e Pierangeli, essa modalidade “pressupõe uma ‘máquina de poder’, que pode ocorrer tanto num Estado em que se rompeu com a toda legalidade, como numa organização paraestatal (um Estado dentro do Estado), ou como uma máquina de poder autônoma ‘mafiosa’, por exemplo”.

f) Autoria Colateral, Incerta e Desconhecida:

- Fala-se em autoria colateral quando dois agentes, embora convergindo suas condutas para a prática de determinado fato criminoso, não atuam unidos pelo liame subjetivo.

g) Circunstâncias Incomunicáveis:

- De acordo com o Art. 30, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, **SALVO QUANDO ELEMENTARES DO CRIME.**

h) Casos de Impunibilidade:

- De acordo com o Art. 30, o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, **NÃO SÃO PUNÍVEIS**, se o crime não chega, pelo menos, a ser **TENTADO**.

META 152

EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 8. Extinção da punibilidade.

Na PF: 8 Extinção da punibilidade.

Na PFN: 8. Extinção da punibilidade.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE** pelo **COMPILADO DE DIREITO PENAL** do curso.
- Ler os seguintes artigos do [Código Penal](#): 107 a 120.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PENAL
ASSUNTO	18. CAUSAS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Conceito de Punibilidade:

Com a prática do crime, o direito de punir do Estado, que era abstrato, torna-se concreto, surgindo a punibilidade, que é a possibilidade jurídica de o Estado impor a sanção.

b) Extinção da Punibilidade:

É o desaparecimento da pretensão punitiva ou executória do Estado, em razão de específicos obstáculos previstos em lei, por razões de política criminal.

O rol do art. 107 do CP é exemplificativo ou exaustivo?

Exemplificativo. Na parte especial do CP, há outras causas bem como na legislação extravagante.

c) Causas de Extinção da Punibilidade (art. 107 do CP):

• **Morte do Agente:**

- A morte do agente extingue a sua punibilidade a qualquer tempo, seja antes do processo, no curso do processo ou no curso da execução.

EFEITOS

- Apaga todos os efeitos penais da eventual condenação.
- Não oblitera os efeitos civis e administrativos, os quais subsistem.

- A morte deve ser comprovada com a certidão de óbito. Se a extinção for baseada em certidão falsa, pode ser reaberto o processo, pois não fez coisa julgada em sentido estrito, e o fato em que se funda é juridicamente inexistente, não produzindo qualquer efeito (STF, HC 84.525/MG, DJ 03.12.2004; STJ, HC 143. 474-SP, 6/5/2010).

Art. 62, CPP. No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade.

IMPORTANTE! Nos delitos de ação penal privada personalíssima (ex. art. 236 CP), a morte da vítima extingue a punibilidade do agente.

• **Anistia, Graça e Indulto:**

- A anistia, a graça e o indulto são, segundo Rogério Sanches, **espécies de renúncia estatal ao direito de punir do Estado**.

GRAÇA

INDULTO

ANISTIA

- Benefício concedido ou delegado pelo Presidente da República, via <u>DECRETO PRESIDENCIAL</u>, pressupondo a existência de uma sentença penal condenatória transitada em julgado, atingindo somente os <u>EFEITOS EXECUTÓRIOS</u>, subsistindo o crime, a condenação e seus efeitos secundários. - Tem <u>DESTINATÁRIO CERTO</u> (induto individual). - Depende de provocação.	- Benefício concedido ou delegado pelo Presidente da República, via <u>DECRETO PRESIDENCIAL</u>, pressupondo a existência de uma sentença penal condenatória transitada em julgado, atingindo somente os <u>EFEITOS EXECUTÓRIOS</u>, subsistindo o crime, a condenação e seus efeitos secundários. - <u>NÃO</u> tem destinatário certo (induto coletivo). - É concedido de ofício.	- Espécie de ato legislativo federal, ou seja, lei penal anômala), devidamente sancionada pelo executivo, através da qual o Estado, em razão de clemência, política, ou razão social, “perdoa” a prática de um fato criminoso, apagando seus efeitos penais. Contudo, seus efeitos civis permanecem.
--	--	---

ESPÉCIES DE ANISTIA	
PRÓPRIA	Quando concedida antes do trânsito em julgado.
IMPRÓPRIA	Concedida depois do trânsito em julgado.
ESPECIAL	Concedida a crimes políticos.
COMUM	Aplicada a crimes comuns.
GERAL OU PLENA	Por descrever fatos, abrange todos os agentes.
CONDICIONADA	É imposta a prática de ato como condição de sua concessão.

• **Abolitio Criminis:**

- Cuida-se da nova lei que exclui do âmbito do Direito Penal um fato até então considerado criminoso. Encontra previsão legal no art. 2º, caput, do CP.

Art. 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.

- **ALCANÇA A EXECUÇÃO** e os **EFEITOS PENAI**S da sentença condenatória, não servindo como pressuposto da reincidência, nem configurando maus antecedentes. **SOBREVIVEM OS EFEITOS CIVIS** de eventual condenação, isto é, a obrigação de reparar o dano provocado pela infração penal e a constituição de título executivo judicial.

- Para o STF, ensina Masson, a configuração da *abolitio criminis* RECLAMA REVOGAÇÃO TOTAL DO PRECEITO PENAL. Com efeito, são necessários dois requisitos para a caracterização da *abolitio criminis*:

REVOGAÇÃO FORMAL DO TIPO PENAL;

SUPRESSÃO MATERIAL DO FATO CRIMINOSO.

• **Perempção:**

- Trata-se de causa de extinção da punibilidade, consistente em uma sanção processual ao querelante desidioso, que deixa de dar andamento normal à ação penal exclusivamente privada.

IMPORTANTE! Só é cabível na **ação penal exclusivamente privada**, sendo inadmissível na ação penal privada subsidiária da pública, pois esta conserva sua natureza de pública.

- Só é possível depois de iniciada a ação privada.

Art. 60, CPP. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á premissa a ação penal:

I - quando, iniciada esta, **o querelante deixar de promover o andamento** do processo durante 30 dias seguidos;

II - quando, falecendo o querelante, ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo, para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no art. 36;

III - quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais;

IV - quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor.

• **Decadência:**

- Trata-se da perda do direito de ação privada ou de representação por não ter sido exercido no prazo legal. Atinge o direito de punir do Estado.

Art. 103. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3º do art. 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia;

• **Renúncia:**

- A renúncia, ato unilateral, é a desistência do direito de ação por parte do ofendido. Assim, o direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressa ou tacitamente.

Art. 104. O direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressa ou tacitamente.

Parágrafo único. Importa renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo; não a implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime.

- Só pode ser exercida antes de iniciada a ação penal privada, ou seja, antes de oferecida a queixa-crime.

- Só cabe na ação penal exclusivamente privada, sendo inaceitável na ação privada subsidiária da pública, pois esta tem natureza de ação pública.

FORMAS DE RENÚNCIA

EXPRESSA:	- Declaração escrita assinada pelo ofendido ou por seu representante legal ou, ainda, por procurador com poderes especiais (CPP, art. 50).
TÁCITA:	- Prática de ato incompatível com a vontade de dar início à ação penal privada (p. ex.: o ofendido vai jantar na casa de seu ofensor, após a ofensa).

• **Perdão aceito nos Crimes de Ação Privada:**

- O perdão do ofendido, diferentemente da renúncia, tem como condição a aceitação do querelado. O perdão será processual ou extraprocessual.

Art. 105. O perdão do ofendido, nos crimes em que somente se procede mediante queixa, obsta ao prosseguimento da ação.

Art. 106. O perdão, no processo ou fora dele, expresso ou tácito:

I - se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita;

II - se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros;

III - se o querelado o recusa, não produz efeito.

§ 1º Perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação.

§ 2º Não é admissível o perdão depois que passa em julgado a sentença condenatória.

• **Perdão Judicial:**

- Consiste na possibilidade do juiz deixar de aplicar a sanção penal ao autor do crime se evidenciadas certas circunstâncias. Ex: 121, §5º; 129, §8º.

- Perdão judicial **x** Perdão do ofendido:

PERDÃO JUDICIAL	PERDÃO DO OFENDIDO
Causa extintiva da punibilidade.	Causa extintiva da punibilidade.
Concedido pelo juiz.	Concedido pelo sujeito passivo.

Aplica-se na sentença.	Aplica-se após o início e antes do trânsito em julgado.
É admitido nas ações pública incondicionada, condicionada ou privada.	Só admitido nas ações penais privadas.
Não depende de aceitação.	Depende de aceitação.

• **Retratação:**

- A retratação do agente é um ato jurídico unilateral, não dependendo de aceitação do suposto ofendido, devendo ser reduzida a termo pelo juiz. Poderá ser feita pelo próprio suposto ofensor ou por procurador com poderes especiais.

- É irrelevante a espontaneidade da declaração, bem como os motivos que a fundaram, mas é imprescindível sua voluntariedade.

- A retratação do agente só é possível, como mencionado, nos casos em que a lei a admite. A título de exemplo podemos citar: art. 143 do CP (calúnia e difamação); art. 342, § 2º, do CP (falso testemunho e falsa perícia);

• **Prescrição:**

- No Código Penal, encontramos dois grandes grupos de prescrição:

1) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA:

- Subdividida em:

I) Prescrição da pretensão punitiva propriamente dita;
II) Prescrição intercorrente; e
III) Prescrição retroativa.

I) Prescrição da pretensão punitiva propriamente dita:

- Nessa modalidade, não há trânsito em julgado para acusação e nem para defesa. A prescrição da ação penal é calculada com base no máximo da pena privativa de liberdade **abstratamente cominada ao crime.**

- Assim, sendo incerta a quantidade ou espécie da pena que será fixada pelo juiz na sentença, o prazo prescricional é resultado da combinação da pena máxima prevista abstratamente e a escala do art. 109 CP:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo **máximo** da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em **VINTE ANOS**, se o máximo da pena é **superior a doze**;

II - em **DEZESSEIS ANOS**, se o máximo da pena é superior a oito anos e **não excede a doze**;

III - em **DOZE ANOS**, se o máximo da pena é superior a quatro anos e **não excede a oito**;

IV - em **OITO ANOS**, se o máximo da pena é superior a dois anos e **não excede a quatro**;

V - em **QUATRO ANOS**, se o máximo da pena é igual a um ano ou, **sendo superior, não excede a dois**;

VI - em **3 (TRÊS) ANOS**, se o máximo da pena é **inferior a 1 (um) ano**.

- Termo inicial de contagem:

Art. 111 - A prescrição, **ANTES** de transitar em julgado a sentença final, começa a correr:

I - do dia em que o crime se consumou;

II - no caso de **TENTATIVA**, do dia em que cessou a atividade criminosa;

III - nos **CRIMES PERMANENTES**, do dia em que cessou a permanência;

IV - nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido.

V - nos **CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES**, previstos neste Código ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 (dezoito) anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal.

II) Prescrição intercorrente, superveniente ou subsequente:

- Encontra previsão no parágrafo 1º do art. 110 do Código Penal:

Art. 110, § 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela **PENA APLICADA**, não podendo, **em nenhuma hipótese**, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso regula-se pela pena aplicada, não podendo em nenhuma hipótese ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

- A prescrição superveniente é espécie de prescrição da pretensão punitiva que ocorre entre a publicação da sentença condenatória recorrível e o trânsito em julgado da sentença.

- A prescrição intercorrente começa a fluir com a publicação da sentença condenatória (mas desde que haja trânsito em julgado para a acusação ou que seja improvido seu recurso) e como marco final o trânsito em julgado para ambas as partes.

- A prescrição superveniente pode ocorrer por dois motivos:

1. Demora em comunicar (intimar) o réu da sentença; e
2. Demora no julgamento do recurso de defesa.

- O termo inicial da prescrição intercorrente ou superveniente é a **publicação da sentença condenatória recorrível**.

III) Prescrição retroativa:

- Marcelo André e Alexandre Salim ensinam que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu

recurso, regula-se pela pena aplicada. Da publicação da sentença condenatória para frente pode ocorrer a prescrição superveniente, ao passo que da publicação da sentença para trás pode ocorrer a prescrição retroativa. No caso da prescrição retroativa, não se poderá, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

IMPORTANTE! Prescrição em perspectiva, virtual ou por prognose:

Também denominada de prescrição pela pena ideal, projetada ou hipotética, é espécie de prescrição que já não subsiste em nosso ordenamento e que surgiu com base em entendimento doutrinário.

Nessa modalidade, tem-se por ocorrida a extinção da punibilidade em casos que, mesmo havendo uma condenação futura, muito provavelmente, incidiria sobre os crimes a prescrição retroativa.

É aceita em nosso ordenamento?

Segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores **NÃO**.

A prescrição em perspectiva foi rechaçada pelo entendimento solidificado e atual dos tribunais superiores, que estabelecem não ser possível a aplicação de tal instituto à mingua de previsão legal, além de representar afronta ao princípio da presunção de não-culpabilidade. O STJ, inclusive, tem posicionamento solidificado nos dizeres da Súmula nº 438 do STJ: *"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal"*.

Nesse sentido, a Lei nº 12.124/2010 veio a reforçar tal entendimento, ao modificar o §1º, do art. 110 do Código Penal, de modo a impedir que seja levado em consideração, no cálculo da prescrição, qualquer termo inicial anterior à denúncia ou queixa, de modo a dificultar ainda mais a incidência de tal instituto, justamente quando ele era mais observado – durante a fase investigatória.

2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA:

- Consiste na perda, em razão da inércia do Estado, do **direito de executar** uma sanção penal definitivamente aplicada pelo judiciário. Encontra previsão no art. 110, do CP:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela **PENA APLICADA** e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se **AUMENTAM DE UM TERÇO**, se o condenado é **REINCIDENTE**.

- Tem seu termo inicial definido no art. 112 do Código Penal:

Art. 112. No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:

I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a **ACUSACÃO**, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional;

II - do dia em que se **interrompe a execução**, **SALVO** quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena.

Art. 113. No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

V - pelo **início ou continuação do cumprimento da pena**;

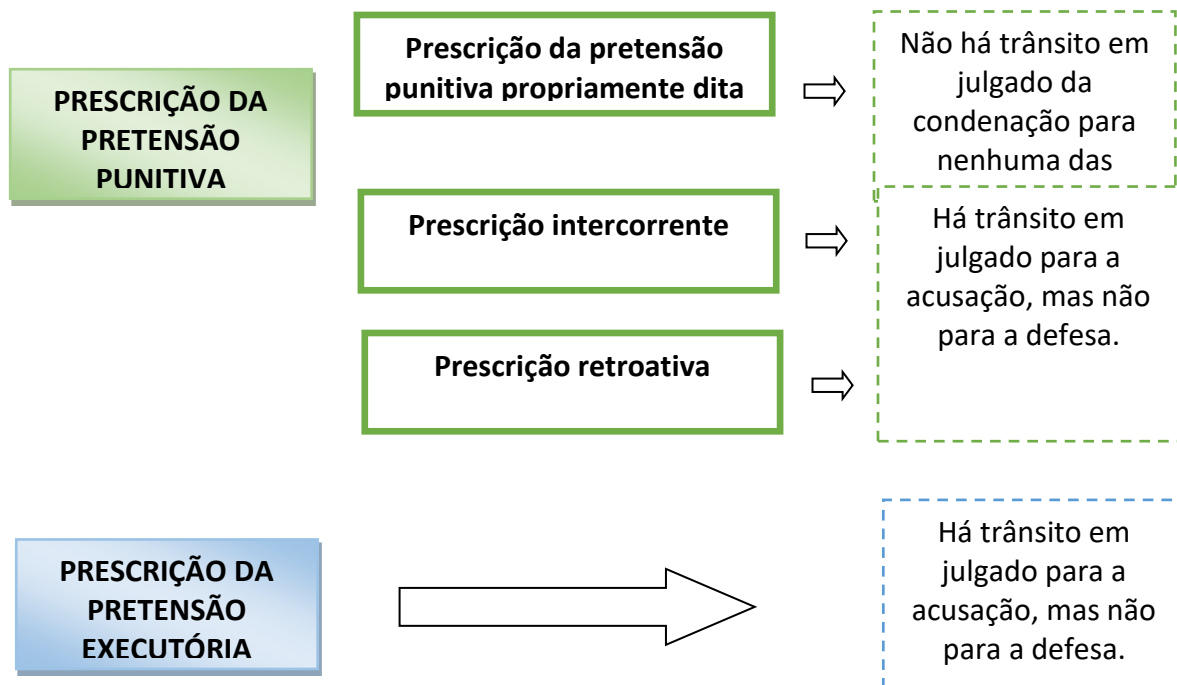
VI - pela **reincidência**.

- Enquanto na prescrição da pretensão punitiva, o agente nada sofre em relação ao efeito da pena, na prescrição da pretensão executória, resta-lhe o lançamento no rol dos culpados, custas, reincidência etc. Na verdade, o agente é condenado, só não vai ficar preso.

COMPARAÇÃO ENTRE ESPÉCIES DE PRESCRIÇÃO	
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA	PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
- Eventual condenação NÃO GERA REINCIDÊNCIA.	- Condenação GERA REINCIDÊNCIA.

- Eventual condenação não gera título executivo no juízo cível.	- Condenação gera título executivo no juízo cível.
- Ocorre ANTES DO TRÂNSITO E JULGADO para ambas as partes.	- Pressupõe CONDENAÇÃO PARA AMBAS AS PARTES.
- Rescinde eventual condenação.	- NÃO rescinde eventual condenação.
- IMPEDE qualquer efeito (seja penal ou extrapenal).	- Extingue a pena, mas PERMANCEM OS DEMAIS EFEITOS (PENAL E EXTRAPENAL).

- Esquematizando:



- Das causas suspensivas e interruptivas:

Art. 116 - Antes de passar em julgado a sentença final, a **PRESCRIÇÃO NÃO CORRE:**

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - enquanto **não resolvida**, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - enquanto o agente cumpre **pena no exterior**; (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

III - na pendência de **embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores**, quando inadmissíveis; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV - enquanto **não cumprido ou não rescindido** o acordo de não persecução penal. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Parágrafo único - Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.

- Das causas interruptivas:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

- I - pelo **recebimento da denúncia ou da queixa**;
- II - pela **pronúncia**;
- III - pela **decisão confirmatória da pronúncia**;
- IV - pela **publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis**;
- V - pelo **início ou continuação do cumprimento da pena**;
- VI - pela **reincidência**.

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, **TODO O PRAZO COMEÇA A CORRER, NOVAMENTE, DO DIA DA INTERRUÇÃO.**

IMPORTANTE! Formas especiais de prescrição:

- **Prescrição das penas restritivas de direitos:** Nos termos do parágrafo único do art. 109 do CP, aplicam-se às penas restritivas de direitos os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
- **Prescrição no concurso de crimes:** Conforme dispõe o art. 119 do CP, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

- **Prescrição da pena de multa:** A pena de multa é prevista no Código Penal e é aplicada de acordo com a capacidade econômica do agente. A prescrição desta penalização encontra previsão no art. 114 do Código Penal, e ocorrerá:

- Em 02 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
- No mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

- **Prescrição no caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional:** Conforme o art. 113 do Código Penal, no caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena. Conforme Rogério Sanches, os tribunais superiores têm vedado, quando da interpretação do art. 113, a sua ampliação para permitir o cômputo do tempo de prisão provisória (detração) no cálculo do prazo prescricional, no caso de fuga ou revogação do livramento condicional.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- Nas hipóteses em que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu antes de 12/11/2020, prevalece o entendimento anterior ao fixado no julgamento do Tema 788 do STF, devendo ser considerado como termo inicial do prazo prescricional o trânsito em julgado para a acusação. Precedente: RHC 201.968-DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 19/3/2025 (Info 848 do STJ).

- A extinção da punibilidade por indulto não configura prisão indevida, não permitindo a detração penal. Precedente: AgRg nos EDcl no RHC 205.261-PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 19/3/2025 (Info 27 do STJ - Edição Extraordinária).

- Se a defesa alegar a hipossuficiência, haverá uma presunção de que o condenado não pode pagar a pena de multa?

O STJ possui julgados conflitantes. Vejamos:

- 1ª corrente: NÃO.

1. A hipossuficiência alegada pela defesa não presume a impossibilidade de pagamento da pena de multa, devendo ser comprovada concretamente.

2. A extinção da punibilidade pelo inadimplemento da multa requer a demonstração da impossibilidade de pagamento, ainda que de forma parcelada.

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 2.096.649-CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 18/2/2025 (Info 27 - Edição Extraordinária).

- 2ª corrente: SIM.

O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não impede a extinção da punibilidade, salvo decisão motivada do juiz competente que indique concretamente a possibilidade de pagamento.

STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.852.685/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 17/6/2025.

O fato de o réu ser assistido pela Defensoria Pública é suficiente para se presumir a hipossuficiência do condenado e permitir a extinção da punibilidade mesmo sem o pagamento da multa?

- 1ª corrente: NÃO.

O fato de o condenado estar sendo representado pela Defensoria Pública não gera, por si só, uma presunção automática de hipossuficiência econômica para fins de isenção do pagamento da multa penal.

2ª corrente: SIM

O fato de o apenado ser assistido pela Defensoria Pública robustece a presunção de sua hipossuficiência, ao corroborar o prognóstico acerca da sua conjuntura socioeconômica, sendo tal circunstância apta a justificar a declaração de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da reprimenda, não obstante o inadimplemento da pena de multa.

STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 2.139.228-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/5/2025 (Info 27 do STJ - Edição Extraordinária).

- Se o TJ pronuncia ou mantém a pronúncia do réu, esse acórdão interrompe a prescrição (art. 117, III, do CP); o acórdão do STJ que mantém essa decisão do TJ não interrompe novamente a prescrição (não se enquadra no art. 117, III). Precedente: HC 826.977-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. para acórdão Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 5/12/2023 (Info 798 do STJ).
- A prescrição da execução da pena começa a contar da decisão definitiva para todas as partes. Precedente: ARE 848.107/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 01/7/2023 (Repercussão Geral – Tema 788) (Info 1101 do STF).
- É cabível a redução do prazo prescricional pela metade (art. 115 do CP) se, entre a sentença condenatória e o julgamento dos embargos de declaração, o réu atinge a idade superior a 70 anos, tendo em vista que a decisão que julga os embargos integra a própria sentença condenatória. Precedente: EDcl no AgRg no REsp 1.877.388-CE, julgado em 2/5/2023 (Info 773 do STJ).
- O termo inicial da contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Precedente: AgRg no REsp 1.983.259-PR (Info 755).
- O acórdão condenatório de que trata o inciso IV do art. 117 do Código Penal interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. Precedente: REsp 1930130-MG (Recurso Repetitivo – Tema 1100) (Info 744).
- A comunicabilidade da interrupção do prazo prescricional alcança tão somente os corréus do mesmo processo. Dessa forma, havendo desmembramento, os feitos passam a tramitar de forma autônoma, possuindo seus próprios prazos, inclusive em relação à prescrição. Precedente: AgRg no RHC 121.697/SP.

- O princípio da intranscendência da pena também se aplica para pessoas jurídicas; assim, se uma empresa que está respondendo processo por crime ambiental for incorporada, sem nenhum indício de fraude, haverá extinção da punibilidade. Precedente: REsp 1977172-PR (Info 746).
- Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. A prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. No art. 117 do Código Penal, que deve ser interpretado de forma sistemática, todas as causas interruptivas da prescrição demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte. Não obstante a posição de parte da doutrina, o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão. Não há, sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1668298-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 12/05/2020 (Info 672). STF. Plenário. HC 176473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 27/04/2020.
- O acórdão confirmatório da condenação é causa interruptiva da prescrição. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1.668.298-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 12/05/2020 (Info 672).
- De acordo com o parágrafo único do art. 116 do Código Penal, “depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo”. Ao interpretar o referido dispositivo legal, o STJ pacificou o entendimento de que o cumprimento de pena imposta em outro processo, ainda que em regime aberto ou em prisão domiciliar, impede o curso da prescrição executória. Assim, não há que se falar em fluência do prazo prescricional, o que impede o reconhecimento da extinção de sua punibilidade. O fato de o prazo prescricional não correr durante o tempo em que o condenado está preso por outro

motivo não depende da unificação das penas. STJ. 5ª Turma. AgRg no RHC 123523-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 13/04/2020 (Info 670).

- Por expressa previsão do art. 115 do CP, são reduzidos pela metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, na data da sentença, maior de 70 anos. O termo sentença deve ser compreendido como a primeira **decisão condenatória, seja sentença ou acórdão proferido em apelação**. A redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do CP não se relaciona com as causas interruptivas da prescrição previstas no art. 117 do mesmo diploma legal, tratando-se de fenômenos distintos e que repercutem de maneira diversa. STJ. 6ª Turma. HC 316110-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 25/06/2019 (Info 652). Obs: vale ressaltar que existem alguns poucos julgados da 6ª Turma do STJ admitindo a aplicação do art. 115 do CP caso o acórdão tenha confirmado a condenação, mas tenha também modificado substancialmente a sentença a ponto de ser considerado um novo édito condenatório. Confira: Havendo substancial modificação da sentença pelo acórdão, que não apenas aumentou o quantum de pena, mas também o próprio lapso prescricional, além de modificar a tipificação conferida ao fato, deve o acórdão ser considerado como novo marco interruptivo da prescrição, inclusive para fins de aplicação do benefício do art. 115 do Código Penal (STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1481022/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 18/09/2018).

- É possível aplicar a redução do art. 115 do CP no momento do acórdão (ou seja, após a sentença), se a sentença foi absolutória e o primeiro decreto condenatório foi a apelação. Ex: João tinha 68 anos quando foi prolatada a sentença; a sentença foi absolutória; o MP apelou e o TJ reformou a sentença, condenando o réu; ocorre que, no momento do acórdão condenatório, João já tinha mais de 70 anos; neste caso, será possível aplicar a redução pela metade do prazo prescricional, conforme previsto no art. 115 do CP. Assim, a redução do prazo prescricional à metade, com base no art. 115 do Código Penal, aplica-se aos réus que atingirem a idade de 70 anos até a primeira condenação, tenha ela se dado na sentença ou no acórdão. STJ. 6ª Turma. AgRg nos EDcl no AREsp 491258/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em

07/02/2019. STJ. 6ª Turma. HC 316110/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 25/06/2019.

• Se o Ministério Público não recorreu contra a sentença condenatória, tendo havido apenas recurso da defesa, qual deverá ser o termo inicial da prescrição da pretensão executiva? O início do prazo da prescrição executória deve ser o momento em que ocorre o trânsito em julgado para o MP? Ou o início do prazo deverá ser o instante em que se dá o trânsito em julgado para ambas as partes, ou seja, tanto para a acusação como para a defesa? • Posicionamento pacífico do STJ: o termo inicial da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, ainda que a defesa tenha recorrido e que se esteja aguardando o julgamento desse recurso. Aplica-se a interpretação literal do art. 112, I, do CP, considerando que ela é mais benéfica ao condenado. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 555.043/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 05/05/2020. • Entendimento da 1ª Turma do STF: o início da contagem do prazo de prescrição somente se dá quando a pretensão executória pode ser exercida. Se o Estado não pode executar a pena, não se pode dizer que o prazo prescricional já está correndo. Assim, mesmo que tenha havido trânsito em julgado para a acusação, se o Estado ainda não pode executar a pena (ex: está pendente uma apelação da defesa), não teve ainda início a contagem do prazo para a prescrição executória. É preciso fazer uma interpretação sistemática do art. 112, I, do CP. STF. 1ª Turma. RE 696533/SC, Rel. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 6/2/2018 (Info 890). Obs: a posição majoritária é a que adota a redação literal do art. 112, I, do CP. No entanto, o tema será definitivamente julgado pelo STF no ARE 848107 RG, admitido para ser decidido pelo Plenário da Corte sob a sistemática da repercussão geral.

• Para que incida a redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do CP, é necessário que, no momento da sentença, o condenado possua mais de 70 anos. Se ele só completou a idade após a sentença, não terá direito ao benefício, mesmo que isso tenha ocorrido antes do julgamento de apelação interposta contra a sentença. Existe, no entanto, uma situação em que o condenado será beneficiado pela redução

do art. 115 do CP mesmo tendo completado 70 anos após a "sentença" (sentença ou acórdão condenatório): isso ocorre quando o condenado opõe embargos de declaração contra a sentença/acórdão condenatórios e esses embargos são conhecidos. Nesse caso, o prazo prescricional será reduzido pela metade se o réu completar 70 anos até a data do julgamento dos embargos. Nesse sentido: STF. Plenário. AP 516 ED/DF, rel. orig. Min. Ayres Britto, red. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, julgado em 5/12/2013 (Info 731). STF. 2ª Turma. HC 129696/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 19/4/2016 (Info 822). Cuidado! O STJ entende que é possível aplicar a redução do art. 115 do CP no momento do acórdão (ou seja, após a sentença), se a sentença foi absolutória e o primeiro decreto condenatório foi a apelação. Ex: João tinha 68 anos quando foi prolatada a sentença; a sentença foi absolutória; o MP apelou e o TJ reformou a sentença, condenando o réu; ocorre que, no momento do acórdão condenatório, João já tinha mais de 70 anos; neste caso, será possível aplicar a redução pela metade do prazo prescricional, conforme previsto no art. 115 do CP. Nesse sentido: "a redução do prazo prescricional à metade, com base no art. 115 do Código Penal, aplica-se aos réus que atingirem a idade de 70 anos até a primeira condenação, tenha ela se dado na sentença ou no acórdão, situação que não ocorreu na hipótese". STJ. 6ª Turma. AgRg nos EDcl no AREsp 491.258/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 07/02/2019. Assim, o termo "sentença", mencionado no art. 115 do CP, deve ser entendido como "primeira decisão condenatória, seja sentença ou acórdão proferido em apelação" (STJ. 6ª Turma. HC 316.110/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 25/06/2019).

- No caso de crimes conexos que sejam objeto do mesmo processo, havendo sentença condenatória para um dos crimes e acórdão condenatório para o outro delito, tem-se que a prescrição da pretensão punitiva de ambos é interrompida a cada provimento jurisdicional (art. 117, § 1º, do CP). STJ. 5ª Turma. RHC 40177-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/8/2015 (Info 568).

- A prescrição virtual ocorre quando o juiz, verificando que já se passaram muitos anos desde o dia em que o prazo prescricional começou ou voltou a correr, entende que

mesmo que o inquérito ou processo continue, ele não terá utilidade porque muito provavelmente haverá a prescrição pela pena em concreto. Para isso, o juiz analisa a possível pena que aplicaria para o réu se ele fosse condenado e, a partir daí, examina se, entre os marcos interruptivos presentes no processo, já se passaram mais anos do que o permitido pela lei. A prescrição virtual é também chamada de prescrição “em perspectiva”, “por prognose”, “projetada” ou “antecipada”. O STF e o STJ afirmam que é inadmissível a prescrição virtual por dois motivos principais: a) em virtude da ausência de previsão legal; b) porque representaria uma afronta ao princípio da presunção de não-culpabilidade. O STJ tem, inclusive, um enunciado proibindo expressamente a prática (Súmula 438-STJ). STF. 1ª Turma. Inq 3574 AgR/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 2/6/2015 (Info 788).

- A prescrição da pretensão punitiva do Estado, em segundo grau de jurisdição, se interrompe na data da sessão de julgamento do recurso e não na data da publicação do acórdão. Para efeito de configuração do marco interruptivo do prazo prescricional a que se refere o art. 117, IV, do CP, considera-se como publicado o “acórdão condenatório recorrível” na data da sessão pública de julgamento, e não na data de sua veiculação no Diário da Justiça ou em meio de comunicação congênere. A publicação do acórdão nos veículos de comunicação oficial deflagra o prazo recursal, mas não influencia na contagem do prazo da prescrição. STJ. HC 233594-SP, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, julgado em 16/4/2013 (Info 521). STF. 1ª Turma. RHC 125078/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 3/3/2015 (Info 776).

- O § 1º do art. 110 do CP, com a redação dada pela Lei nº 12.234/2010, constitucional? **SIM.** O STF entendeu que a referida alteração foi exercida dentro da liberdade que possui o legislador para reger o tema, não tendo havido ofensa a qualquer princípio ou regra constitucional. STF. Plenário. HC 122694/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 10/12/2014 (Info 771).

- A prescrição da medida de segurança imposta em sentença absolutória imprópria é regulada pela pena máxima abstratamente prevista para o delito. STJ. 5ª Turma. REsp 39920-RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 6/2/2014 (Info 535).

META 153

DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 20. Direitos e garantias individuais e coletivos.

Na PF: 15 Direitos e garantias individuais e coletivos. Direitos fundamentais.

Na PFN: 5. Constituição de 1988. Preâmbulo. Dos Princípios Fundamentais. Dos Direitos e Garantias fundamentais. Direitos fundamentais: concepções, características, dimensões, eficácia, limites.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o **PDF Base** do curso sobre **TEORIA GERAL DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS**.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO CONSTITUCIONAL
ASSUNTO	4 TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) *Direitos Fundamentais x Direitos Humanos:*

Os direitos humanos são aqueles consagrados no plano internacional (ex.: em tratados e convenções internacionais) e os direitos fundamentais são consagrados no plano interno, nos termos de cada Constituição.

b) Direitos x Garantias:

DIREITOS FUNDAMENTAIS	GARANTIAS FUNDAMENTAIS
Os direitos fundamentais são bens em si mesmos considerados, declarados como tais nos textos constitucionais.	As garantias fundamentais, por sua vez, são estabelecidas pelo texto constitucional como instrumentos de proteção dos direitos fundamentais.

c) Características do Direitos Fundamentais:

Imprescritibilidade
Inalienabilidade
Irrenunciabilidade
Inviolabilidade
Universalidade
Efetividade
Interdependência
Complementariedade
Relatividade ou Limitabilidade
Historicidade
Indivisibilidade
Proibição do Retrocesso

- São **imprescritíveis** as ações que visem reparar violação aos direitos humanos ou aos direitos fundamentais da pessoa humana.

d) Dimensões dos Direitos Fundamentais:

DIMENSÕES DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

1ª Dimensão	Liberdades negativas clássicas, que realçam o princípio da liberdade . Dever de abstenção. Em outras palavras, direito de resistência ou oposição perante o Estado.
2ª Dimensão	Ligados ao princípio da igualdade entre os homens (igualdade material). Direitos econômicos, sociais e culturais.
3ª Dimensão	Protegem interesses de titularidade coletiva ou difusa . Ou seja, direitos transindividuais.
4ª Dimensão	Essa dimensão não é pacífica na doutrina. Temos Bobbio, que trata no campo dos avanços da engenharia genética; já Paulo Bonavides entende que a 4ª dimensão é constituída pelo direito à democracia, à informação e ao pluralismo jurídico, dos quais depende a concretização da sociedade aberta ao futuro, em sua dimensão da máxima universalidade.
5ª Geração	Paulo Bonavides: direito à paz, enquanto axioma da democracia participativa e supremo direito da humanidade.

ATENÇÃO!

A EC 115/22, acrescentando ao artigo 5º da Constituição Federal o inciso LXXIX, assegura, nos termos da lei, "o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais". A mesma Emenda Constitucional inclui, no artigo 21 da CF, o inciso XXVI, atribuindo à União a competência de "organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais, nos termos da lei" e, no artigo 22, o inciso XXX, segundo o qual

competete privativamente à União legislar sobre "proteção e tratamento de dados pessoais".

Vale lembrar que a proteção de dados havia sido considerada um direito fundamental pelo STF em decorrência da interpretação de outros dispositivos elencados no artigo 5º. Na ADPF 6.387, a ministra relatora Rosa Weber manifestou em seu voto a existência da "necessidade de tutela do direito fundamental à proteção de dados pessoais, a teor do artigo 5º, XII, da CF, que assegura a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, ressalvada a relativização, nessa última hipótese, mediante ordem judicial e para fins de persecução penal".

Ou seja, a proteção de dados foi incorporada à Constituição como uma cláusula pétrea, e está dotada de aplicabilidade imediata (direta).

META 154

ESTABILIDADE E AVISO PRÉVIO

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 10. Extinção do contrato de trabalho. (...) Aviso prévio. (...) 12. Estabilidade. Garantia no emprego. Despedida do empregado estável. Reintegração, readmissão e indenização.

Na PF: 21 Aviso prévio. (...) 24 Estabilidade. 24.1 Estabilidade e garantias provisórias no emprego: conceito, caracterização e distinção. 24.2 Dispensa abusiva. 24.3 Formas de estabilidade. 24.4 Teoria da nulidade da despedida arbitrária. 24.5 Renúncia à estabilidade. 24.6 Homologação. 24.7 Despedida de empregado estável. 24.8 Readmissão e reintegração. 24.9 Direito à indenização. 24.10 Despedida obstativa. 24.11 Estabilidade no âmbito da Administração Pública. 24.12 Reintegração do empregado estável.

Na PFN: 5. Extinção do contrato de trabalho. (...)

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler os assuntos **ESTABILIDADE** e **AVISO PRÉVIO** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler o artigo 1º da [Lei n. 12.506/2011](#) (Aviso Prévio).
- Ler os seguintes artigos da [Consolidação das Leis do Trabalho](#): 481; 487 a 491; 492 a 500.
- Ler o seguinte artigo da [Constituição Federal](#): 7º, XXI.
- Ler o artigo 10, II, “a” e “b” do [ADCT](#).
- Ler as Súmulas e Orientações Jurisprudenciais destacadas.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre os assuntos no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO DO TRABALHO

ASSUNTO	9.1 ESTABILIDADE E GARANTIAS PROVISÓRIAS NO EMPREGO 8.2 AVISO PRÉVIO
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Aviso Prévio:

- É o direito do contratante de ser avisado sobre a intenção da outra parte de romper o contrato de trabalho.

CLT, Art. 487. Não havendo prazo estipulado, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato deverá avisar a outra da sua resolução com a antecedência mínima de:

- I - **oito dias**, se o pagamento for efetuado por semana ou tempo inferior;
- II - **trinta dias** aos que perceberem por quinquena ou mês, ou que tenham mais de 12 (doze) meses de serviço na empresa.

- Como regra, o aviso prévio é cabível nos contratos por prazo indeterminado.
- Nos contratos por prazo determinado que contenham cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada, a rescisão antecipada do contrato enseja o cumprimento do aviso prévio.

CLT, Art. 481. Aos contratos por prazo determinado, que contiverem cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado, aplicam-se, **caso seja exercido tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado.**

- A CF estipulou o prazo mínimo do aviso prévio.

CF, Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo **no mínimo de trinta dias**, nos termos da lei;

- Conforme dispõe o artigo 487 da CLT, a base de cálculo do aviso prévio é o salário correspondente ao último mês do vínculo empregatício. Sendo assim, independentemente de ter trabalhado no prazo do aviso, os cálculos devem considerar os reflexos das horas extras sobre o aviso-prévio.

CLT, Art. 487. (...)

§ 1º A falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço.

§ 2º A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo.

- Caso não seja concedido pelo empregador, o aviso prévio deve ser indenizado.
- O aviso prévio, mesmo indenizado, integra o tempo de serviço do empregado para todos os efeitos legais, o que inclui o reajuste salarial ajustado via negociação coletiva.

CLT, Art. 487. [...] § 6º O reajustamento salarial coletivo, determinado no curso do aviso prévio, **beneficia o empregado pré-avisado da despedida**, mesmo que tenha recebido antecipadamente os salários correspondentes ao período do aviso, que integra seu tempo de serviço para todos os efeitos legais.

- Reconhecido que o motivo da rescisão contratual ocorreu por **culpa recíproca das partes**, há que se deferir o pagamento, **pela metade, do aviso prévio**, do 13º salário e das férias proporcionais.
- A CLT garante o direito da gestante à garantia de emprego mesmo que tenha engravidado durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado e não cumprido.

CLT, Art. 391-A. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, **ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado**, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na alínea b do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

- A falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso.

CLT, Art. 487. (...) § 1º A falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos **salários correspondentes ao prazo do aviso**, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço.

- Quando o trabalhador receber salário variável o aviso prévio será calculado com base na sua remuneração média.

CLT, Art. 487. (...) § 3º Em se tratando de **salário pago na base de tarefa**, o cálculo, para os efeitos dos parágrafos anteriores, será feito de acordo com a **média dos últimos 12 (doze) meses de serviço**.

- Na rescisão indireta serão devidas as mesmas verbas pertinentes à demissão sem justa causa, inclusive aviso prévio.

CLT, Art. 487. (...) § 4º É devido o aviso prévio na despedida indireta.

- Quando habitual, o valor da hora extra integra o aviso prévio indenizado.

CLT, Art. 487. [...] § 5º O valor das horas extraordinárias habituais integra o aviso prévio indenizado.

- É **ilegal** substituir o período que se reduz da jornada de trabalho, no aviso prévio, **pelo pagamento das horas correspondentes**, uma vez que prejudica o obreiro na busca de uma nova colocação no mercado de trabalho.

CLT, Art. 488. O horário normal de trabalho do empregado, durante o prazo do aviso, e se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, **será reduzido de 2 (duas) horas diárias**, sem prejuízo do salário integral.

Parágrafo único. É facultado ao empregado trabalhar sem a redução das 2 (duas) horas diárias previstas neste artigo, caso em que poderá faltar ao serviço, sem prejuízo do salário integral, por 1 (um) dia, na hipótese do inciso I, e por 7 (sete) dias corridos, na hipótese do inciso II do art. 487 desta Consolidação.

- Uma vez dado o aviso prévio e havendo arrependimento, a outra parte tem até o termo final do aviso para aceitar a desistência da demissão. Essa aceitação pode ser expressa ou tácita. Ocorre de forma tácita com a simples continuação da prestação dos serviços.

CLT, Art. 489. Dado o aviso prévio, **a rescisão torna-se efetiva depois de expirado o respectivo prazo**, mas, se a parte notificante reconsiderar o ato, antes de seu termo, à outra parte é **facultado aceitar ou não** a reconsideração.

Parágrafo único. Caso seja aceita a reconsideração ou continuando a prestação depois de expirado o prazo, o contrato continuará a vigorar, como se o aviso prévio não tivesse sido dado.

- Durante o aviso prévio trabalhado, o pacto laboral entre as partes ainda não terminou. Portanto, se o empregado cometer qualquer das causas prescritas como justa causa pode ser demitido.

CLT, Art. 490. O empregador que, **durante o prazo do aviso prévio dado ao empregado, praticar ato que justifique a rescisão imediata do contrato**, sujeita-se ao pagamento da remuneração correspondente ao prazo do referido aviso, sem prejuízo da indenização que for devida.

CLT, Art. 491. O empregado que, **durante o prazo do aviso prévio, cometer qualquer das faltas consideradas pela lei como justas para a rescisão**, **perde o direito ao restante do respectivo prazo**.

- A supressão ou a redução do aviso prévio constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho.

CLT, Art. 611-B. Constituem **objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho**, exclusivamente, a supressão ou a redução aviso prévio proporcional ao tempo de serviço dos seguintes direitos: (...)

XVI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, **sendo no mínimo de trinta dias**, nos termos da lei.

- A Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho é pacífica no sentido de que o aviso prévio está sujeito à contribuição para o FGTS.
- Se o aviso prévio é cumprido em casa, o prazo para pagamento das verbas rescisórias é até o décimo dia da notificação de despedida.
- Não havendo a prestação de trabalho no curso do aviso-prévio, não há como enquadrá-lo no conceito de salário-de-contribuição.

Lei n. 8.212/91, Art. 28. Entende-se por **salário-de-contribuição**:

I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;

RISCO DE PEGADINHA:

O aviso prévio indenizado, embora integre o tempo de serviço para todos os efeitos legais, possui natureza eminentemente indenizatória, porquanto seu pagamento visa a compensar o resguardo do prazo garantido por lei para a obtenção de novo emprego após pré-aviso da ruptura do contrato de trabalho.

Assim, o aviso prévio indenizado não se enquadra na concepção de salário de contribuição definida no inciso I do art. 28 da Lei nº 8.212/91, na medida em que não há prestação de trabalho no período pré-avisado.

b) Estabilidade:

- Estabilidade e garantia provisória no emprego não são termos sinônimos.
- **Estabilidade** se refere ao direito conquistado pelo empregado de não ser dispensado injustamente. Tem o caráter, portanto, de definitividade e constitui direito adquirido do empregado que preenche os requisitos.
- **Garantia provisória** é uma garantia temporária, que impede a dispensa imotivada do obreiro em um determinado período de tempo.
- Apenas é exigível o inquérito judicial nas situações dos empregados portadores da antiga estabilidade decenal da CLT e nos casos dos dirigentes sindicais.
- Se o inquérito judicial for julgado improcedente, será determinada a reintegração do empregado. No caso de incompatibilidade, o retorno será convertido em indenização, além dos salários que serão assegurados até a data da primeira decisão que determinar a conversão em indenização.

CLT, Art. 495. Reconhecida a **inexistência de falta grave praticada pelo empregado**, fica o empregador **obrigado a readmiti-lo no serviço e a pagar-lhe os salários** a que teria direito no período da suspensão.

• **Principais estabilidades:**

ESTABILIDADE SINDICAL	ESTABILIDADE CIPEIRO
É assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro da candidatura ou	CIPA (COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES)

da eleição e da posse seja realizada fora do prazo, desde que a ciência ao empregador, por qualquer meio, ocorra na vigência do contrato de trabalho.	
- Mínimo 3 + Suplentes. - Máximo 7 + Suplentes. - A estabilidade é estendida aos suplentes. - Para que haja a estabilidade do dirigente sindical a entidade sindical comunicará por escrito à empresa, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o dia e a hora do registro da candidatura do seu empregado e, em igual prazo, sua eleição e posse, fornecendo comprovante nesse sentido. - DELEGADO SINDICAL NÃO é beneficiário da estabilidade. Precisa ser cargo de direção ou representação de entidade sindical ou associação profissional.	- Será composta de representantes do empregador e dos empregados: DE FORMA PARITÁRIA. - Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes serão por eles designados. - Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. - O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de 1 ano, permitida uma reeleição. - O empregador designará entre seus representantes o Presidente da CIPA. - Os representantes dos empregados escolherão entre os titulares o Vice-presidente.
- VEDADA a dispensa do empregado sindicalizado ou associado, a partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou representação de entidade sindical ou de associação profissional, até 1 (um) ano após o final do seu mandato.	- VEDADA a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção de Comissões Internas de Prevenção de Acidentes desde o registro de sua candidatura até 1 ano após o final de seu mandato.

	- Apenas gozam de estabilidade os eleitos pelos empregados.
A REGRA NÃO É ABSOLUTA: Salvo se cometer falta grave devidamente apurada em Inquérito Judicial.	A ESTABILIDADE NÃO É ABSOLUTA. A estabilidade provisória do membro da CIPA está condicionada ao funcionamento da empresa. Se a empresa ou filial fecha, não cabe indenização ou reintegração.

b.1) Dirigente Sindical:

- A estabilidade conferida ao dirigente sindical **não se estende aos delegados sindicais** porque estes não são eleitos, e sim indicados diretamente. Precisa ser cargo de direção ou representação de entidade sindical.

CF, Art. 8º. (...) VIII - É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

- O TST entende que a estabilidade garantida ao dirigente sindical eleito **prescinde do efetivo registro do sindicato** perante o MTE porquanto constitui ato meramente administrativo, que não pode obstar o gozo de uma garantia constitucional. Precedente: TST - RR: 3736420125040522.

- Os **membros do conselho fiscal** são eleitos pelos integrantes da categoria profissional, por atuarem na gestão financeira do sindicato, **mas não gozam da estabilidade provisória** no emprego.

- Havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não há razão para subsistir a estabilidade (Súmula n. 369, IV, do TST).

- Não é garantida a estabilidade sindical de que trata a Constituição Federal a trabalhador contratado, única e exclusivamente, para o exercício de cargo de confiança.

- O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical **durante o período de aviso prévio**, ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade.

- A estabilidade do dirigente sindical estende-se aos detentores de mandato em qualquer tipo de entidade sindical, abarcando, por consequência, os dirigentes de federações ou confederações, as quais são consideradas associações sindicais superiores.

CLT, Art. 533. Constituem associações sindicais de grau superior as federações e confederações organizadas nos termos desta Lei.

CLT, Art. 515. As associações profissionais deverão satisfazer os seguintes requisitos para serem reconhecidas como sindicatos: (...)

b) duração de 3 (três) anos para o mandato da diretoria;

- A CF/88 não recepcionou a garantia de emprego conferida aos dirigentes de associações profissionais, e sim apenas aos dirigentes dos sindicatos.

- A estabilidade é estendida aos suplentes dos diretores sindicais.

CLT, Art. 522. A administração do sindicato será exercida por uma diretoria constituída no máximo de sete e no mínimo de três membros e de um Conselho Fiscal composto de três membros, eleitos esses órgãos pela Assembleia Geral.

RISCO DE PEGADINHA:

É assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora do prazo, desde que a ciência ao empregador, por qualquer meio, ocorra na vigência do contrato de trabalho.

- **Qual o prazo estabelecido pela CLT?**

A entidade sindical deverá comunicar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o dia e a hora do registro da candidatura do seu empregado e, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, sua eleição e posse.

CLT, Art. 543. O empregado eleito para cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar ou mister que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho das suas atribuições sindicais. (...)

§ 5º Para os fins deste artigo, a entidade sindical comunicará por escrito à empresa, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o dia e a hora do registro da candidatura do seu empregado e, em igual prazo, sua eleição e posse, fornecendo, outrossim, a este, comprovante no mesmo sentido. O Ministério do Trabalho e Previdência Social fará no mesmo prazo a comunicação no caso da designação referida no final do § 4º.

b.2) Estabilidade do Cipeiro:

- A estabilidade do membro da CIPA só abrange os membros representantes dos empregados, e não do empregador.

ADCT, Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição: (...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

a) do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato.

b.3) Estabilidade Acidentária:

- A concessão da estabilidade demanda o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário.
- O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo de 12 meses, a manutenção de seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independente de percepção de auxílio-acidente.

- Tem garantido o emprego o empregado que recebeu alta médica, após o retorno do benefício previdenciário.

Lei n. 8.213/91, Art. 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente.

b.4) Estabilidade Gestante:

- O direito à estabilidade da gestante **dispensa o conhecimento do empregador** sobre seu estado gravídico no momento da extinção contratual.

ADCT, Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição: (...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: (...)

b) da empregada gestante, **desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.**

- O Informativo n. 160 do TST é claro ao dispor que é válida cláusula de acordo coletivo de trabalho que aumente, de 180 para 210 dias, o prazo da estabilidade provisória das empregadas gestantes, admitidas somente por contrato com prazo indeterminado. Precedente: TST-RO-422-69.2016.5.08.0000.

- Ainda em contratos por prazo determinado, a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória.
- A garantia é estendida à empregada aprendiz, pois trata-se de relação de emprego por prazo determinado.
- No caso da **estagiária a garantia não é estendida**, pois não é contrato de emprego, mas sim contrato especial de trabalho.

- No caso de **fechamento do estabelecido e recusa de transferência por parte da gestante**, não resta caracterizada hipótese de justa causa, sendo **devidas todas as verbas decorrentes da estabilidade**.

- A CLT garante o direito da gestante à garantia de emprego mesmo que tenha engravidado durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado e não cumprido.

CLT, Art. 391-A. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na alínea b do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

- **Tema 542:** A gestante contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou em cargo em comissão tem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

b.5) Outras Estabilidades:

- É garantida a estabilidade provisória a membro de Conselho de Administração de cooperativa nos casos em que restar demonstrado que tais membros também exercem funções diretivas.

Lei n. 5.764/71, Art. 55. Os empregados de empresas que sejam eleitos diretores de sociedades cooperativas pelos mesmos criadas, **gozarão das garantias asseguradas aos dirigentes sindicais pelo artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho.**

- O servidor público celetista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no art. 41 da CF.

CF, Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

- O empregado público celetista da Administração direta, autárquica e fundacional faz *jus* à estabilidade inerente ao ocupante de cargo efetivo. Tal estabilidade **não se aplica**

somente aos empregados públicos de empresa pública e sociedade de economia mista.

- A **estabilidade decenal é incompatível com o FGTS**, mas as estabilidades firmadas através de negociações coletivas ou regulamentos de empresa são compatíveis, sendo mantida a obrigação dos depósitos do FGTS para os que gozem desta estabilidade contratual ou negociada.

- **O que é a estabilidade decenal?**

CLT, Art. 492. O empregado que contar mais de 10 (dez) anos de serviço na mesma empresa não poderá ser despedido senão por motivo de falta grave ou circunstância de força maior, devidamente comprovadas.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Tema 228** - O tempo do aviso prévio, mesmo indenizado, conta-se para efeito da indenização adicional prevista no art. 9º da Lei nº 6.708, de 30.10.1979, e no art. 9º da Lei nº 7.238, de 29.10.1984. RR-0000312-60.2024.5.12.0006

- **Tema 227** - O direito ao aviso-prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o trabalhador obtido novo emprego. RR-0000280-61.2024.5.09.0322.

- **Tema 542.** “A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicado, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado”.

- **TST/2022.** A neoplasia maligna (câncer) é doença grave comumente associada a estigma, o que possibilita a presunção de dispensa discriminatória do empregado acometido com a moléstia, em consonância com a Súmula nº 443 do TST. Cabe ao

empregador, destarte, demonstrar de forma insofismável que a demissão não foi motivada direta ou indiretamente pela enfermidade.

- **TST/2022.** A edição de normas internas, pelo empregador, que estabelecem critérios e procedimentos para a dispensa dos trabalhadores, por serem mais benéficas, aderem ao contrato de trabalho e vinculam a atuação do empregador. Nesse contexto, a não observância das formalidades para desligamento previstas em norma interna, confere ao empregado dispensado o direito à reintegração.

- **Súmula n. 14 do TST:** Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho (art. 484 da CLT), o empregado tem direito a **50% (cinquenta por cento) do valor do aviso prévio**, do décimo terceiro salário e das férias proporcionais.

- **Súmula n. 44 do TST:** A cessação da atividade da empresa, com o pagamento da indenização, simples ou em dobro, não exclui, por si só, o direito do empregado ao aviso prévio.

- **Súmula n. 98 do TST:**

I - A equivalência entre os regimes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e da estabilidade prevista na CLT é meramente jurídica e não econômica, sendo indevidos valores a título de reposição de diferenças.

II - **A estabilidade contratual ou a derivada de regulamento de empresa são compatíveis com o regime do FGTS.** Diversamente ocorre com a estabilidade legal (decenal, art. 492 da CLT), que é renunciada com a opção pelo FGTS.

- **Súmula n. 163 do TST:** Cabe aviso prévio nas rescisões antecipadas dos contratos de experiência, na forma do art. 481 da CLT.

- **Súmula n. 230 do TST:** É ilegal substituir o período que se reduz da jornada de trabalho, no aviso prévio, pelo pagamento das horas correspondentes.

• **Súmula n. 244 do TST:**

I - O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador **não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade** (art. 10, II, "b" do ADCT).

II - A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade.

III - A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado.

• **Súmula n. 276 do TST:** O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador dos serviços obtido novo emprego.

• **Súmula n. 305 do TST:** O pagamento relativo ao período de aviso prévio, trabalhado ou não, está sujeito a contribuição para o FGTS.

• **Súmula n. 339 do TST:**

I - O suplente da CIPA goza da garantia de emprego prevista no art. 10, II, "a", do ADCT a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988.

II - A estabilidade provisória do cipeiro não constitui vantagem pessoal, mas garantia para as atividades dos membros da CIPA, que somente tem razão de ser quando em atividade a empresa. Extinto o estabelecimento, não se verifica a despedida arbitrária, sendo impossível a reintegração e indevida a indenização do período estável.

• **Súmula n. 348 do TST:** É inválida a concessão do aviso prévio na fluência da garantia de emprego, ante a incompatibilidade dos dois institutos.

• **Súmula n. 369 do TST:** I - É assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora do prazo previsto no art. 543, § 5º, da CLT,

desde que a ciência ao empregador, por qualquer meio, ocorra na vigência do contrato de trabalho.

- **Súmula n. 371 do TST:** A projeção do contrato de trabalho para o futuro, pela concessão do aviso prévio indenizado, tem efeitos limitados às vantagens econômicas obtidas no período de pré-aviso, ou seja, salários, reflexos e verbas rescisórias. No caso de concessão de auxílio-doença no curso do aviso prévio, todavia, só se concretizam os efeitos da dispensa depois de expirado o benefício previdenciário.

- **Súmula n. 376 do TST:** (...) II - O valor das horas extras habitualmente prestadas integra o cálculo dos haveres trabalhistas, independentemente da limitação prevista no "caput" do art. 59 da CLT.

- **Súmula n. 378 do TST:** I - É constitucional o artigo 118 da Lei nº 8.213/1991 que assegura o direito à estabilidade provisória por período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença ao empregado acidentado. II - São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego.

- **Súmula n. 379 do TST:** O dirigente sindical somente poderá ser dispensado por falta grave mediante a apuração em inquérito judicial, inteligência dos arts. 494 e 543, §3º, da CLT.

- **Súmula n. 380 do TST:** Aplica-se a regra prevista no "caput" do art. 132 do Código Civil de 2002 à contagem do prazo do aviso prévio, **excluindo-se o dia do começo e incluindo o do vencimento.**

- **Súmula n. 390 do TST.** I – O servidor público celetista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988. II – Ao empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista,

ainda que admitido mediante aprovação em concurso público, não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988.

- **Orientação Jurisprudencial n. 82 da SDI-I do TST:** A data de saída a ser anotada na CTPS deve corresponder à do término do prazo do aviso prévio, ainda que indenizado.

- **Orientação Jurisprudencial n. 247 da SDI-I:**

I – A despedida de empregados de empresa pública e de sociedade de economia mista, mesmo admitidos por concurso público, independe de ato motivado para sua validade;

II – A validade do ato de despedida do empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) está condicionada à motivação, por gozar a empresa do mesmo tratamento destinado à Fazenda Pública em relação à imunidade tributária e à execução por precatório, além das prerrogativas de foro, prazos e custas processuais.

- **Orientação Jurisprudencial n. 365 da SDI-I: Membro de conselho fiscal de sindicato não tem direito à estabilidade** prevista nos arts. 543, § 3º, da CLT e 8º, VIII, da CF/1988, porquanto não representa ou atua na defesa de direitos da categoria respectiva, tendo sua competência limitada à fiscalização da gestão financeira do sindicato (art. 522, § 2º, da CLT).

- **Orientação Jurisprudencial n. 367 da SDI-I:** O prazo de aviso prévio de 60 dias, concedido por meio de norma coletiva que silencia sobre alcance de seus efeitos jurídicos, computa-se integralmente como tempo de serviço, nos termos do § 1º do art. 487 da CLT, repercutindo nas verbas rescisórias.

- **Orientação Jurisprudencial n. 369 da SDI-1:** O delegado sindical não é beneficiário da estabilidade provisória prevista no art. 8º, VIII, da CF/1988, a qual é dirigida, exclusivamente, àqueles que exerçam ou ocupem cargos de direção nos sindicatos, submetidos a processo eletivo.

- Duas mulheres que vivem em união estável homoafetiva decidem ter um filho por inseminação artificial; uma delas será responsável pela gestação da criança; a outra mulher – mãe não gestante – também terá direito à licença-maternidade.

Tese fixada pelo STF:

“A mãe servidora ou trabalhadora não gestante em união homoafetiva tem direito ao gozo de licença-maternidade. Caso a companheira tenha utilizado o benefício, fará jus à licença pelo período equivalente ao da licença-paternidade”. Precedente: RE 1.211.446/SP, julgado em 13/03/2024 (Repercussão Geral – Tema 1.072) (Info 1128 do STF).

- A gestante contratada pela Administração Pública por prazo determinado e a gestante ocupante de cargo em comissão possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, dada a prevalência da proteção constitucional à maternidade e à infância.

Tese fixada pelo STF:

“A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado.”. Precedente: RE 842.844/SC, julgado em 5/10/2023 (Repercussão Geral – Tema 542) (Info 1111 do STF).

- A garantia de estabilidade provisória à empregada gestante. Inaplicável ao regime de trabalho temporário, disciplinado pela Lei n.º 6.019/74. Informativo 212- IAC 2 – TST.

ATENÇÃO: Regime de trabalho por prazo determinado continua a aplicar a estabilidade. Essa é a posição do CESPE. Caiu na discursiva da AGU 2023.

- A liberdade sindical tem previsão constitucional, mas não possui caráter absoluto. A previsão legal de número máximo de dirigentes sindicais dotados de estabilidade de emprego não esvazia a liberdade sindical. Essa garantia constitucional existe para que possa assegurar a autonomia da entidade sindical, mas não serve para criar situações

de estabilidade genérica e ilimitada que violem a razoabilidade e a finalidade da norma constitucional garantidora do direito. Precedente: ADPF 276 (Info 980 – clipping).

- A incidência da estabilidade prevista no art. 10, II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa. Art. 10. (...) II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: (...) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. O único requisito exigido é de natureza biológica. Exige-se apenas a comprovação de que a gravidez ocorreu antes da dispensa arbitrária, não sendo necessários quaisquer outros requisitos, como o prévio conhecimento do empregador ou da própria gestante. Assim, é possível assegurar a estabilidade à gestante mesmo que, no momento em que ela tenha sido demitida pelo empregador, ele não soubesse de sua gravidez. Precedente: RE 629053/SP (Info 919).

- O Tribunal Regional manteve a incidência das horas extras decorrentes do intervalo intrajornada concedido parcialmente sobre o aviso prévio trabalhado. O § 5º do art. 487 da CLT, indicado como violado, estabelece que "o valor das horas extraordinárias habituais integra o aviso prévio indenizado", **não excluindo, portanto, a hipótese de o aviso prévio ser trabalhado e o fato de as horas extras decorrerem da não concessão, em sua integralidade, do intervalo para refeição em descanso.** Ressalte-se que, nos termos do item II da Súmula 376 desta Corte, "o valor das horas extras habitualmente prestadas integra o cálculo dos haveres trabalhistas, independentemente da limitação prevista no "caput" do art. 59 da CLT". Precedente: RR - 1927-89.2010.5.02.0027.

META 154

REVISÃO: DIREITO DO TRABALHO

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 17	Fontes e Princípios do Direito do Trabalho; Sujeitos da Relação de Trabalho; Contrato Individual de Trabalho; Remuneração e Salário.
SEMANA 18	Duração do Trabalho.
SEMANA 19	Extinção do Contrato de Trabalho; Segurança e Medicina do Trabalho.
SEMANA 21	Férias; Direito Coletivo do Trabalho.
SEMANA 22	Estabilidade e Aviso Prévio.

Como revisar?

- A revisão focará em **TODOS OS TEMAS JÁ ESTUDADOS** NA DISCIPLINA até o momento.
- Resolva, pelo menos, **30 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.